

PT MITRA KARYA PRIMA

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT MITRA KARYA PRIMA**

Nomor : 01.K/010/DIR-MKP/2022

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA
DI PT MITRA KARYA PRIMA**

DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Direksi PT Mitra Karya Prima Tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan sendiri maupun untuk pelanggan PT Mitra Karya Prima maka dipandang perlu disusun Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di PT Mitra Karya Prima;
 - b. Bahwa lingkungan bisnis yang berkembang pesat menuntut proses pengadaan berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di PT Mitra Karya Prima.
 - c. Bahwa Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Mitra Karya Prima
- Mengingat** :
- 1. Anggaran Dasar PT Mitra Karya Prima
 - 2. Keputusan Direksi PT Mitra Karya Prima No. 12.K/010/DIR-MKP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Mitra Karya Prima
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :
- Ditetapkan di : Sidoarjo
- Pada tanggal : 11 Januari 2022

DIREKTUR UTAMA



HENDRA HARTANTO EFENDI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI
PT MITRA KARYA PRIMA**

**NOMOR : 01.K/010/DIR-MKP/2022
TANGGAL : 11 Januari 2022**

**TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI PT MITRA KARYA PRIMA**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
BAB I KETENTUAN UMUM	1
1.1. Pengertian dan Istilah	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Prinsip Pengadaan	5
1.5. Etika Pengadaan	5
BAB II KETENTUAN PENGADAAN	7
2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa	7
2.1.1. Rencana Pengadaan	7
2.1.2. Penyiapan Dokumen Pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS)	7
2.2. Dokumen Penawaran	7
2.3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa	8
2.4. Jaminan Pengadaan	9
2.4.1. Jenis Jaminan Pengadaan	9
2.4.2. Bentuk, Nilai dan Masa Berlaku Jaminan Pengadaan	9
2.4.3. Persyaratan Jaminan Pengadaan	11
2.5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	11
2.6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Barang / Jasa	12
2.6.1. Metode Satu Sampul	12
2.7. Pemilihan Evaluasi Penawaran	13
2.7.1. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa	13
2.7.2. Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi	14
2.8. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang / Jasa	16
2.8.1. Pengadaan Langsung	16
2.8.2. Pelelangan	16
2.8.3. Pemilihan	17
2.8.4. Penunjukan Langsung	18
2.9. Sistem Pengadaan Swakelola	19
2.10. Pengadaan Jasa Konsultansi	19
2.10.1. Pengadaan langsung	19
2.10.2. Seleksi Umum / Terbatas	20
2.10.3. Seleksi Langsung	20
2.10.4. Penunjukan Langsung	21
2.11. Pengadaan Gagal dan Tindak Lanjut Pengadaan Gagal	21
2.11.1. Pengadaan Gagal	21
2.11.2. Tindak Lanjut Pengadaan Gagal	22
2.12. Sanksi kepada Penyedia Barang / Jasa	22
2.13. Sanggahan	24
2.14. Negosiasi	24
2.15. Persyaratan Penyedia Barang / Jasa	24
2.16. Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa	25
2.17. Perpajakan	25
BAB III TAHAPAN PROSES PENGADAAN	26
3.1. Tahapan Pengadaan Barang / Jasa	26
3.1.1. Tahapan Pengadaan Langsung	26
3.1.2. Tahapan Pelelangan (Umum / Terbatas / Itemized)	26
3.1.3. Tahapan Pemilihan (Langsung / Itemized)	27
3.1.4. Tahapan Penunjukan Langsung	27
3.2. Tahapan Pengadaan Pekerjaan Swakelola	27
3.3. Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi	27

BAB IV	PENGADAAN KHUSUS	28
BAB V	SURAT PERJANJIAN / KONTRAK	30
5.1.	Penyusunan Surat Perjanjian / Kontrak	30
5.2.	Penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak	32
5.3.	Jenis Surat Perjanjian / Kontrak	32
5.4.	Perubahan Surat Perjanjian / Kontrak	35
5.5.	Penyesuaian Harga (Price Adjustment)	36
5.6.	Denda dan Ganti Rugi	36
5.7.	Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak	37
5.8.	Serah Terima Barang / Pekerjaan	38
5.9.	Pembayaran	38
BAB VI	KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA	39
6.1	Pengguna Barang / Jasa	39
6.2.	Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa	39

LAMPIRAN

1. Lampiran 1	Matriks Pengadaan Barang / Jasa
2. Lampiran 2	Matriks Pengadaan Jasa Konsultansi
3. Lampiran 3	Ringkasan Pengadaan Barang / Jasa
4. Lampiran 4	Contoh : Evaluasi Jasa Konsultansi (Evaluasi Kualitas)
5. Lampiran 5	Contoh : Evaluasi Jasa Konsultansi (Evaluasi Kualitas dan Biaya)
6. Lampiran 6	Contoh : Evaluasi Jasa Konsultansi (Evaluasi Biaya Terendah)
7. Lampiran 7	Contoh : Perhitungan Evaluasi Teknis (Pengalaman Perusahaan)
8. Lampiran 8	Contoh : Perhitungan Evaluasi Teknis (Pendekatan dan Metodologi)
9. Lampiran 9	Contoh : Perhitungan Evaluasi Teknis (Kualifikasi Tenaga Ahli)
10. Lampiran 10	Contoh : Perhitungan Evaluasi Teknis (Hasil Evaluasi / Penilaian Usulan Teknis dan Peringkat)
11. Lampiran 11	Pakta Integritas untuk Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa
12. Lampiran 12	Pakta Integritas untuk Pengguna Barang / Jasa
13. Lampiran 13	Pakta Integritas untuk Penyedia Barang / Jasa

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1. Pengertian dan Istilah

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- 1.1.1. **Perusahaan** adalah PT Mitra Karya Prima, suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Sidoarjo, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ny. Anggraeni Hutabarat, SH. No. 16 tanggal 23 September 2004 yang telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-14198 HT.01.01.TH.2005 tanggal 25 Mei 2005, dengan perubahan terakhir melalui salinan Akta No.5 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Ny. Agustina Amalia, SH.
- 1.1.2. **Pengadaan Barang / Jasa** adalah suatu kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan untuk dipakai sendiri yang dibiayai dengan Anggaran Perusahaan dan untuk kebutuhan proyek yang dibiayai dari hasil penjualan Barang / Jasa kepada Pelanggan Perusahaan.
- 1.1.3. **Barang** adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.1.4. **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.1.5. **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
- 1.1.6. **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- 1.1.7. **Pengguna Barang / Jasa** adalah Direksi/Pejabat satu tingkat dibawah Direksi/Pejabat yang diberi kuasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam lingkungan kerja Perusahaan.
- 1.1.8. **Penyedia Barang / Jasa** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Konsorsium, *Joint Operation* (JO), Koperasi, *Commanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD), Firma, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Badan Usaha Luar Negeri, Lembaga Ilmiah Negara/Swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Marketplace dan Perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang / Jasa.
- 1.1.9. **Proses Pengadaan Barang / Jasa** adalah kegiatan pengadaan Barang / Jasa mencakup sejak tahap proses memilih Penyedia Barang / Jasa dan sampai dengan tahap Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- 1.1.10. **Tim Pengadaan Barang / Jasa** adalah Pelaksana Pengadaan yang diberi tugas untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 50 Juta.
- 1.1.11. **Struktural Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa** adalah Struktural pengadaan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan Barang / Jasa dengan nilai

sampai dengan Rp. 50 Juta.

- 1.1.12. **Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah Tim yang ditetapkan oleh Direksi yang diberi tugas untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.1.13. **Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa** adalah Tim yang ditetapkan oleh Direksi yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Barang / Jasa yang diadakan dan penyerahannya di Kantor Pusat.
- 1.1.14. **Pejabat Yang Berwenang** adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberi izin Penunjukan Langsung dan menetapkan : Tim Pengadaan, Tim HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Pemenang Pengadaan serta menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak.
- 1.1.15. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu barang/jasa yang dihitung berdasarkan estimasi biaya pokok produksi (BPP) atau estimasi biaya pokok pekerjaan (RAB) yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini atau faktor-faktor lain yang berfungsi untuk melihat kewajaran harga penawaran.
- 1.1.16. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh Para Pihak dalam proses Pengadaan Barang / Jasa.
- 1.1.17. **Dokumen Penawaran** adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang / Jasa untuk melakukan penawaran yang diminta oleh Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa.
- 1.1.18. **Direksi Pekerjaan** adalah wakil pengguna Barang / Jasa untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.1.19. **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan untuk menetapkan tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang / Jasa.
- 1.1.20. **Penilaian Kualifikasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang / Jasa pada saat mengikuti Pengadaan Barang / Jasa.
- 1.1.21. **Klarifikasi** adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa kepada Penyedia Barang / Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran.
- 1.1.22. **Surat Perjanjian/Kontrak** adalah dokumen perikatan antara Pengguna Barang / Jasa dengan Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa.
- 1.1.23. **Surat Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Umum Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (*Surety Bond*), disampaikan oleh Penyedia Barang / Jasa kepada Pengguna Barang / Jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban Penyedia Barang / Jasa.
- 1.1.24. **Pekerjaan Keadaan Darurat (Emergency)** adalah pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak, perlu segera ditangani/diselesaikan dan tidak dapat ditunda-tunda antara lain atas dasar kajian Perusahaan dan atau kebutuhan dari Pelanggan (*costumer*) Perusahaan. Pekerjaan tersebut harus segera dilakukan untuk menghindari denda keterlambatan yang dapat mengurangi/menghilangkan pendapatan Perusahaan atau untuk keselamatan bagi pegawai Perusahaan.

- 1.1.25. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan, tujuan, dan mewakili Perusahaan.
- 1.1.26. **Pengadaan Langsung** adalah pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta secara langsung kepada Penyedia Barang / Jasa.
- 1.1.27. **Pemilihan Langsung** adalah Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi kualifikasi dan diyakini mampu melaksanakan pengadaan Barang / Jasa yang diperlukan. Batasan nilai Pemilihan Langsung di atas dikecualikan apabila terjadi gagal lelang atau akibat adanya kondisi-kondisi tertentu.
- 1.1.28. **Pemilihan Itemized** adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk beberapa item barang/jasa dimana peserta dapat menawarkan 1 (satu) item barang/jasa atau lebih atau seluruhnya dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan nilai Rp. 500 Juta dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi kualifikasi dan diyakini mampu melaksanakan pengadaan Barang / Jasa yang diperlukan. Batasan nilai Pemilihan Langsung di atas dikecualikan apabila terjadi gagal lelang atau akibat adanya kondisi-kondisi tertentu.
- 1.1.29. **Penunjukan Langsung** adalah Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan nilai tidak terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa.
- 1.1.30. **Pelelangan Umum** adalah Pengadaan Barang / Jasa yang bernilai di atas Rp. 500 Juta sampai dengan nilai tidak terbatas yang dilakukan secara terbuka dengan Pengumuman secara luas melalui website perusahaan dan atau papan pengumuman resmi di Perusahaan, dan sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) Penyedia Barang / Jasa.
- 1.1.31. **Pelelangan Terbatas** adalah Pengadaan Barang / Jasa yang bernilai di atas Rp. 500 Juta sampai dengan nilai tidak terbatas yang dilakukan secara terbatas dengan cara mengundang Penyedia Barang / Jasa yang dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya kompleks dan sekurang – kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) Penyedia Barang / Jasa.
- 1.1.32. **Pelelangan Itemized** adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 100 Juta sampai dengan nilai tidak terbatas yang dilakukan secara terbatas atau terbuka dengan Pengumuman secara luas melalui website perusahaan dan atau papan pengumuman resmi di Perusahaan, dan sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) Penyedia Barang / Jasa.
- 1.1.33. **Pengadaan Langsung (Jasa Konsultansi)** adalah pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta secara langsung kepada 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.
- 1.1.34. **Seleksi langsung** adalah Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan diyakini mampu melaksanakan pengadaan Jasa Konsultansi yang diperlukan. Batasan nilai Seleksi Langsung di atas dikecualikan apabila terjadi gagal Seleksi Umum atau akibat adanya kondisi-kondisi tertentu.
- 1.1.35. **Seleksi Umum** adalah Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 500 Juta sampai dengan nilai tidak terbatas yang dilakukan secara terbatas dengan cara mengundang Penyedia Jasa Konsultansi yang dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya kompleks dan sekurang – kurangnya diikuti oleh 2 (dua)

Penyedia Jasa Konsultansi.

- 1.1.36. **Pengadaan Khusus** adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan barang/jasa dan/atau Pengadaan barang dan atau jasa untuk rencana proyek atau rencana kerja perusahaan dimana Pengadaan tersebut untuk mendukung kegiatan Perusahaan guna meningkatkan pendapatan Perusahaan, Pengadaan barang dan atau jasa yang menjadi dasar permintaan oleh pelanggan (*customer*) pada komponen surat perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pegawai, pengadaan sewa menyewa/sewa beli, sewa guna usaha (*leasing*) dan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
- 1.1.37. **Swakelola** adalah pelaksanaan Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, dan membayar upah sendiri kepada Pelaksana Pekerjaan. Pekerjaan Swakelola ini harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- 1.1.38. **Pabrikan (*manufacturer*)** adalah perusahaan yang membuat peralatan secara mandiri, dimana perusahaan tersebut memiliki peralatan untuk proses produksi dan pengendalian kualitas sendiri, termasuk Anak Perusahaan dari Pabrikan tersebut yang menjadi perwakilan tunggal di Indonesia/negara lain.
- 1.1.39. **Principal** adalah perusahaan yang memiliki produk yang didistribusikan pada distributor.
- 1.1.40. **Distributor Utama** adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir.
- 1.1.41. **APM (Agen Pemegang Merek)** adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama perusahaan atau pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar atas barang dari perusahaan atau pabrik tersebut.
- 1.1.42. **Marketplace** adalah badan usaha atau perorangan atau toko online yang menggunakan website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli.
- 1.1.43. **UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)** adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.
- 1.1.44. **Black List** adalah daftar hitam yang berisi daftar Penyedia Barang / Jasa, baik perusahaan maupun pengurusnya, yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan selama kurun waktu tertentu, disebabkan karena wanprestasi terhadap Surat Perjanjian atau adanya persekongkolan antara Peserta pengadaan Barang / Jasa, atau terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan anggota Pelaksana Pengadaan dan/atau dengan pejabat yang lain atau terjadinya penipuan/pemalsuan informasi atau pemalsuan dokumen yang diserahkan kepada Perusahaan.
- 1.1.45. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang / Jasa, Pelaksana Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Lampiran 15, 16 dan 17.

1.2. Maksud dan Tujuan

- 1.2.1. Maksud diberlakukannya Pedoman Pengadaan Barang / Jasa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang dibiayai anggaran Perusahaan dan/atau sumber pendanaan lainnya.
- 1.2.2. Tujuan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa ini agar pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga dapat diperoleh hasil pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman Pengadaan ini berlaku untuk Pengadaan Barang / Jasa untuk Perusahaan yang dilakukan baik di Kantor Pusat, di unit kerja Perusahaan, maupun di lingkungan/unit tempat pelaksanaan proyek Perusahaan yang dibiayai dari anggaran Perusahaan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

1.4. Prinsip Pengadaan

Pengadaan Barang / Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- 1.4.1. **Efisien** berarti Pengadaan Barang / Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimum mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- 1.4.2. **Efektif** berarti pengadaan Barang / Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 1.4.3. **Kompetitif** berarti pengadaan Barang / Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang / Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- 1.4.4. **Transparan** berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang / Jasa, termasuk syarat administrasi dan teknis pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang / Jasa, sifatnya terbuka bagi Peserta Penyedia Barang / Jasa yang berminat;
- 1.4.5. **Adil dan Wajar** berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi syarat dan tidak memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
- 1.4.6. **Akuntabel** berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

1.5. Etika Pengadaan

Pengguna Barang / Jasa, Pelaksana Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa juga harus mematuhi Etika Pengadaan sebagai berikut :

- 1.5.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang / Jasa;
- 1.5.2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan Barang / Jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan Barang / Jasa;
- 1.5.3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah

dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

- 1.5.4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- 1.5.5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang / Jasa;
- 1.5.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan dalam pengadaan Barang / Jasa;
- 1.5.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
- 1.5.8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa.

BAB II

KETENTUAN PENGADAAN

2.1. Persiapan Pengadaan Barang / Jasa

2.1.1. Rencana Pengadaan

Pengguna Barang / Jasa menetapkan rencana Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan kegiatan pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau berdasarkan kontrak kerja yang terjadi pada tahun berjalan dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan dengan nilai paket dari masing-masing kegiatan pekerjaan.

2.1.2. Penyiapan Dokumen Pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

2.1.2.1. Dokumen Pengadaan/RKS sekurang-kurangnya memuat :

- a. Syarat Umum
 1. keterangan mengenai pemberi tugas
 2. keterangan mengenai perencana (pembuat desain).
 3. syarat Peserta pelelangan.
 4. bentuk surat penawaran dan cara penyampaian.
- b. Syarat Administrasi
 1. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 2. tanggal penyerahan pekerjaan / barang.
 3. syarat pembayaran.
 4. mata uang yang digunakan.
 5. denda atas kelambatan.
 6. besamya Jaminan Penawaran.
 7. besamya Jaminan Pelaksanaan.
 8. Jaminan Sanggahan.
 9. besamya uang muka (untuk pekerjaan yang sangat memerlukan uang muka harus mendapatkan ijin Direksi terlebih dahulu).
- c. Syarat Teknis
 1. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan.
 2. Jenis dan mutu bahan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 3. Gambar detail, gambar konstruksi, dan sebagainya. Jenis tes yang harus dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa.

2.1.2.2. Dokumen pengadaan/RKS dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pengumuman/undangan pengadaan.
- b. instruksi umum kepada Peserta pengadaan.
- c. instruksi khusus kepada Peserta pengadaan.
- d. syarat-syarat umum Surat Perjanjian / Kontrak.
- e. syarat-syarat khusus Surat Perjanjian / Kontrak.
- f. daftar kuantitas dan harga.
- g. spesifikasi teknis dan gambar-gambar.
- h. bentuk surat penawaran.
- i. surat Jaminan.
- j. syarat-syarat Peserta Pengadaan Barang / Jasa.
- k. penyesuaian harga (*price adjustment*).

2.2. Dokumen Penawaran

- 2.2.1. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang / Jasa Borongan /Jasa lainnya. Sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 2.2.1.1. Surat Penawaran harus bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap.
- 2.2.1.2. Lampiran Surat Penawaran antara lain :
 - a. Jaminan Penawaran Asli (bila dipersyaratkan);
 - b. Daftar kuantitas dan harga;
 - c. Surat Kuasa (bila diperlukan);
 - d. Metode Pelaksanaan (bila dipersyaratkan);
 - e. Jadwal waktu pelaksanaan;
 - f. Daftar peralatan (bila dipersyaratkan);
 - g. Daftar personel (bila dipersyaratkan);
 - h. Analisis harga satuan (bila dipersyaratkan);
 - i. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
- 2.2.2. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 2.2.2.1. Surat Penawaran harus bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap.
 - 2.2.2.2. Lampiran Surat Penawaran antara lain:
 - a. Surat Kuasa (bila diperlukan);
 - b. Metode Pelaksanaan;
 - c. Jadwal waktu pelaksanaan;
 - d. Data personel dan pengalamannya;
 - e. Daftar Biaya Langsung Personel (Renumerasi) dan Biaya Langsung Non Personel (*Direct cost*);
 - f. Analisis Harga Satuan (bila dipersyaratkan);
 - g. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

2.3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

- 2.3.1. Perencanaan dan penyusunan jangka waktu pengadaan barang/jasa harus memperhatikan dan menyesuaikan waktu kebutuhan barang/jasa, sehingga penyerahan barang/jasa sesuai yang direncanakan.
- 2.3.2. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa menyesuaikan dengan kompleksitas pengadaan barang/jasa.
- 2.3.3. Penayangan Pengumuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja di *website* perusahaan dan/atau papan pengumuman.
- 2.3.4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi/Dokumen Pelelangan/RKS sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Aplikasi Kualifikasi/Dokumen Penawaran.
- 2.3.5. Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil kualifikasi/evaluasi tahap 1/hasil pelelangan.
- 2.3.6. Jawaban atas sanggahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak puas dengan jawaban sanggah, maka dapat mengajukan Sanggah Banding dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah.

Jawaban atas sanggah banding tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggah banding.

- 2.3.7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan setelah

pengumuman pemberitahuan penetapan pemenang pengadaan apabila tidak ada sanggahan atau setelah sanggahan dijawab.

- 2.3.8. Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan (Bila dipersyaratkan).

2.4. Jaminan Pengadaan

2.4.1. Jenis Jaminan Pengadaan:

- 2.4.1.1. Jaminan Penawaran
- 2.4.1.2. Jaminan Pelaksanaan
- 2.4.1.3. Jaminan Pemeliharaan
- 2.4.1.4. Jaminan Uang Muka

2.4.2. Bentuk, Nilai dan Masa Berlaku Jaminan Pengadaan

2.4.2.1. Jaminan Penawaran

- a. Nilai Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) sampai 3% (tiga perseratus) dari Nilai Penawaran.
- b. Jaminan Penawaran minimum berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak pemasukan surat penawaran.
- c. Jaminan Penawaran diserahkan Penyedia Barang / Jasa pada saat penyampaian dokumen penawaran.
- d. Jaminan Penawaran dapat disertakan dan atau digantikan dengan Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang.
- e. Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Penyedia Barang / Jasa :
 - 1. Untuk pemenang Pengadaan Barang / Jasa, Jaminan Penawaran dikembalikan setelah diberikannya Jaminan Pelaksanaan.
 - 2. Untuk Penyedia Barang / Jasa yang tidak menjadi pemenang, Jaminan Penawaran dikembalikan setelah terbit Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pengguna Barang / Jasa.
- f. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk Pengadaan antara lain:
 - 1. Pengadaan Jasa Konsultansi.
 - 2. Pengadaan Jasa Asuransi.
 - 3. Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500 Juta.
 - 4. Pengadaan Barang dengan pembelian melalui pabrikan/ Vendor /Distributor Utama/ Principal/APM/Marketplace/UMKM.
 - 5. Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan (Cleaning Service).
 - 6. Pengadaan Jasa Pengamanan.
 - 7. Pengadaan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja.
 - 8. Pengadaan Jasa Penyewaan.
 - 9. Pengadaan Jasa Penulisan dan Penerjemahan.
 - 10. Pengadaan Jasa Layanan Kesehatan
 - 11. Pengadaan Jasa Pendidikan / Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 12. Pengadaan Jasa Layanan Telekomunikasi / Internet
 - 13. Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Acara
 - 14. Pengadaan Jasa Boga (Catering Service)
 - 15. Pengadaan Barang / Jasa dengan Sistem Pengadaan Khusus / Penunjukan Langsung
 - 16. Pengadaan Barang / Jasa melalui Vendor / Pabrikan Luar Negeri

2.4.2.2. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan minimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian.
- b. Jaminan pelaksanaan dapat dipilih salah satu, menggunakan Bank

- Garansi/Asuransi atau Retensi (penahanan pembayaran minimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian).
- c. Jaminan Pelaksanaan mulai berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan tanggal batas penyerahan barang/penyelesaian pekerjaan ditambah 60 hari kalender.
 - d. Jaminan Pelaksanaan diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada Penyedia Barang / Jasa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani dan telah diberikannya Jaminan Pemeliharaan (hanya untuk Pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi).
 - f. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk :
 - 1. Pengadaan Jasa Konsultansi.
 - 2. Pengadaan Jasa Asuransi.
 - 3. Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500 Juta.
 - 4. Pengadaan Barang Consumable/Barang Habis Pakai
 - 5. Pengadaan Barang dengan pembelian melalui pabrikan/Vendor/Distributor Utama/ Principal/APM/Marketplace/UMKM.
 - 6. Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan (Cleaning Service).
 - 7. Pengadaan Jasa Pengamanan.
 - 8. Pengadaan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja.
 - 9. Pengadaan Jasa Penyewaan.
 - 10. Pengadaan Jasa Penulisan dan Penerjemahan.
 - 11. Pengadaan Jasa Layanan Kesehatan
 - 12. Pengadaan Jasa Pendidikan / Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 13. Pengadaan Jasa Layanan Telekomunikasi / Internet
 - 14. Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Acara
 - 15. Pengadaan Jasa Boga (Catering Service)
 - 16. Pengadaan Barang / Jasa dengan Sistem Pengadaan Khusus / Penunjukan Langsung
 - 17. Pengadaan Barang / Jasa melalui Vendor / Pabrikan Luar Negeri
 - 18. Pengadaan dengan Surat Pemyataan Jaminan Kualitas Barang

2.4.2.3. Jaminan Pemeliharaan (Hanya untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan/Apabila diperlukan masa garansi)

- a. Jaminan Pemeliharaan adalah minimal sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Surat Perjanjian.
- b. Untuk pekerjaan Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya, Jaminan Pemeliharaan dapat dipilih salah satu, menggunakan Bank Garansi/Asuransi atau Retensi (penahanan pembayaran sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian).
- c. Untuk penyediaan Barang, Jaminan Pemeliharaan atau Masa Garansi menjamin bahwa barang yang diserahkan bebas dari segala kerusakan selama masa garansi. Waktu jaminan pemeliharaan/masa garansi diatur pada Surat Perjanjian.
- d. Masa Berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya sama dengan masa pemeliharaan.
- e. Jaminan Pemeliharaan diserahkan kepada Pengguna Barang / Jasa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani.
- f. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan kepada Penyedia Barang / Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- g. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk Pengadaan Barang /

2.4.2.4. Jaminan Uang Muka

- a. (jika ada) harus sama dengan nilai Uang Muka yang diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa.
- b. Masa berlaku Jaminan Uang Muka adalah sama dengan masa waktu Pelunasan Uang Muka tersebut.
- c. Jaminan Uang Muka diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan apabila Keuangan Perusahaan memungkinkan.
- d. Jaminan Uang Muka tidak dipersyaratkan untuk Pengadaan Barang / Jasa dengan Sistem Pengadaan Khusus / Penunjukan Langsung.

2.4.3. Persyaratan Jaminan Pengadaan.

Jaminan Pengadaan diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Asuransi Kerugian (*Surety Bond*) atau menggunakan uang tunai.

2.5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

2.5.1. Fungsi HPS dan Penerapannya Dalam Evaluasi Harga.

- 2.5.1.1. HPS berfungsi sebagai acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran Barang / Jasa, dengan tujuan agar didapat harga penawaran yang wajar (menguntungkan Perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat terlaksananya pekerjaan sesuai dengan ketentuan/persyaratan dokumen pengadaan/kontrak).
- 2.5.1.2. Apabila seluruh harga penawaran yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa di atas HPS, maka dilakukan negosiasi harga sesuai dengan HPS. Negosiasi harga dilakukan berurutan kepada Penyedia Barang / Jasa yang penawarannya terendah pertama, kedua dan ketiga. Apabila seluruh Penyedia Barang / Jasa tidak bersedia dilakukan negosiasi harga, maka Pengadaan Barang / Jasa dibatalkan.
- 2.5.1.3. HPS bisa bersifat rahasia atau terbuka
- 2.5.1.4. Apabila HPS bersifat terbuka, maka HPS wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Pembukaan Penawaran Harga.
- 2.5.1.5. Untuk pekerjaan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun (*Multiyears Project*) bila dianggap perlu agar diperhitungkan faktor eskalasi/*price adjustment*.

2.5.2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- 2.5.2.1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik / Agen Tunggal atau Lembaga Independen;
 - g. Daftar harga standar/tarif harga yang dikeluarkan oleh Instansi

- yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. Berdasarkan Harga / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh minimal 2 (Dua) penawaran dari perusahaan penyedia barang / Jasa.
 - j. Berdasarkan Harga / Tarif Barang / Jasa dalam perjanjian kerjasama setelah dikurangi keuntungan perusahaan.
 - k. HPS harus memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bila informasi harga tersebut belum memasukkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.5.2.2. Untuk penyusunan HPS Franco Gudang:
- a. Apabila informasi harga *Cost Insurance and Freight (CIF) / Carriage and Insurance Paid (CIP)*, maka harus memperhitungkan:
 - 1. Bea Masuk dan biaya-biaya pengurusan kepabeanan serta biaya lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - 2. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPNDN).
 - b. Apabila informasi harga FOB, maka harus memperhitungkan:
 - 1. Bea Masuk dan biaya-biaya pengurusan kepabeanan serta biaya lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - 2. Biaya pengangkutan;
 - 3. Biaya Asuransi;
 - 4. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPNDN).
 - c. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) Penyedia Barang / Jasa.
- 2.5.2.3. HPS untuk Jasa Konsultansi terdiri dari 2 (dua) komponen pokok yaitu :
- a. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*)
 - b. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) meliputi antara lain biaya untuk sewa Kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan Surat Izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain.

2.6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Barang / Jasa (Untuk Pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50 Juta)

Dalam pengadaan Barang / Jasa menggunakan Metode dokumen penawaran Satu Sampul dalam Pengadaan Barang/Jasa :

2.6.1. Metode Satu Sampul

Yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup. Cara penyampaian dokumen penawaran sebagai berikut :

- 2.6.1.1. Keseluruhan dokumen penawaran yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan harga dimasukkan dalam satu sampul tertutup yang tidak tembus baca.
- 2.6.1.2. Pada sampul pojok kiri atas dicantumkan kata-kata Penawaran Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Nomor RKS yang telah ditentukan.
- 2.6.1.3. Penawaran ditujukan kepada Pelaksana Pengadaan yang melaksanakan Pengadaan.
- 2.6.1.4. Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus dimasukkan ke dalam kotak tertutup / tempat lain yang disediakan oleh Pelaksana Pengadaan.
- 2.6.1.5. Apabila Dokumen penawaran disampaikan melalui Pos / Jasa Pengiriman maka dokumen penawaran sesuai pada butir 2.6.1.1. di atas agar dimasukkan ke dalam sampul luar. Pada sampul luar agar dicantumkan

sesuai dengan butir 2.6.1.2. dan 2.6.1.3. di atas.

Pelaksana Pengadaan agar mencatat tanggal dan jam penerimaan dokumen penawaran tersebut.

2.6.1.6. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran yang ditentukan maka tidak akan diterima/ditolak.

2.6.1.7. Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh karena itu, dilarang dikirim kepada Anggota Pelaksana Pengadaan atau Pejabat Perusahaan melainkan hanya kepada alamat sebagaimana disebutkan pada butir 2.6.1.3. di atas.

2.7. Pemilihan Evaluasi Penawaran

2.7.1. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang / Jasa

2.7.1.1. Sistem Gugur

Sistem Gugur adalah evaluasi penawaran dengan cara memeriksa pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang / Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Penyedia Barang / Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

Urutan tahapan proses penilaian adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi

1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran.
2. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).
3. Hasil evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.
2. Faktor-faktor yang dievaluasi harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/ atau diubah).
3. Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

c. Evaluasi Harga

1. Evaluasi harga dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus administrasi dan teknis.
2. Berdasarkan hasil evaluasi harga Pelaksana Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

2.7.2. Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi

2.7.2.1. Evaluasi Kualitas

Evaluasi kualitas digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat kompleks.

Urutan tahapan proses penilaian adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi

1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran.
2. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).
3. Hasil evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

b. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.
2. Dilakukan penilaian kualitas teknis dengan sistem nilai kemudian dipilih Peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik dan telah lulus ambang batas nilai teknis (*passing grade*). Unsur-unsur yang dinilai adalah pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi dan kualitas tenaga ahli.

3. Negosiasi Harga

Pelaksana Pengadaan melakukan negosiasi pertama kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai nilai teknis terbaik. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi maka dapat dilakukan negosiasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik kedua. Apabila negosiasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik kedua tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan negosiasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik ketiga. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai nilai teknis terbaik ketiga maka pengadaan Jasa Konsultansi dibatalkan.

2.7.2.2. Evaluasi Kualitas dan Biaya

Evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan tidak kompleks yang dilakukan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Urutan tahapan proses penilaian adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi

1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran.
2. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/ atau diubah).
3. Hasil evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi

b. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.
2. Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem nilai, kemudian dipilih penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis (*passing grade*). Unsur – unsur yang dinilai adalah pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi dan kualitas

- tenaga ahli.
3. Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap Penyedia Barang / Jasa yang lulus ambang batas nilai teknis (*passing grade*).
 4. Dilakukan penjumlahan atas perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut:
$$\text{NILAI AKHIR} = \{\text{Nilai/ Skor Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis}\} + \{\text{Nilai/ Skor Penawaran Biaya} \times \text{Bobot Penawaran Biaya}\}$$

Pembobotan nilai / skor teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.
 5. Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80 kemudian bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40
 6. Negosiasi Harga
Pelaksana Pengadaan melakukan negosiasi pertama kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai nilai akhir terbaik. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi maka dapat dilakukan negosiasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir terbaik kedua. Apabila negosiasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir terbaik kedua tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan negosiasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir terbaik ketiga. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai nilai akhir terbaik ketiga maka pengadaan Jasa Konsultansi dibatalkan.

2.7.2.3. Evaluasi Biaya Terendah

Evaluasi Biaya Terendah digunakan untuk pekerjaan yang sederhana, standar, dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat.

Urutan tahapan proses penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi Administrasi
 1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran
 2. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan / atau diubah)
 3. Hasil evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi
- b. Evaluasi Teknis
 1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.
 2. Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis.
 3. Berdasarkan Evaluasi Teknis Pelaksana Pengadaan membuat daftar urutan teknis yang dimulai dari urutan teknis terbaik dengan nilai memenuhi ambang batas (*passing grade*). Unsur-unsur yang dinilai adalah pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi dan kualitas tenaga ahli.
 4. Pelaksana Pengadaan mengundang Penyedia Jasa Konsultansi yang nilai teknisnya memenuhi ambang batas untuk melanjutkan ketahap pembukaan harga.
- c. Evaluasi Biaya
 1. Evaluasi Biaya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis.
 2. Penawaran biaya dengan biaya terendah ditetapkan sebagai calon pemenang

3. **Negosiasi Harga** (dilakukan bila penawaran harga di atas HPS / tidak wajar)

Pelaksana Pengadaan melakukan negosiasi pertama kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai nilai penawaran terendah.

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi maka dapat dilakukan negosiasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai penawaran terendah kedua. Apabila negosiasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai penawaran terendah kedua tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan negosiasi kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai penawaran terendah ketiga. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai nilai penawaran terendah ketiga maka pengadaan Jasa Konsultansi dibatalkan

2.8. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang / Jasa

Pengadaan Barang / Jasa dapat dilakukan melalui sistem pengadaan sebagai berikut:

2.8.1. Pengadaan Langsung

Adalah pengadaan Barang / Jasa bernilai sampai dengan Rp. 50 Juta, dapat dilakukan dengan cara mengadakan langsung kepada Penyedia Barang / Jasa atau memesan / membeli langsung ke Toko / Workshop / Marketplace / UMKM.

2.8.1.1. Batasan Pengadaan Langsung

- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta dapat dilakukan secara langsung tanpa menerbitkan Surat Pesanan.
- b. Pengadaan kepada penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan menerbitkan Surat Pesanan.
- c. Pengadaan ke Toko /Workshop/Marketplace/UMKM dilakukan tanpa menerbitkan Surat Pesanan dengan bukti berupa receipt seperti kuitansi/struk/nota .
- d. Pembiayaan pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta dapat dilakukan dengan menggunakan persekot subdit terkait.

2.8.1.2. Persyaratan Peserta Pengadaan Langsung

- a. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang / Jasa yang dapat mengikuti Pengadaan Langsung adalah yang mampu memenuhi atau menyediakan Barang / Jasa yang diminta.
- b. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang / Jasa dalam Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta dilakukan dengan Penawaran Tertulis dengan menerbitkan Surat Pesanan.

2.8.2. Pelelangan

Adalah Pengadaan Barang / Jasa yang bernilai di atas Rp. 500 Juta, (tidak melalui pengadaan langsung, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung).

2.8.2.1. Macam-macam Pelelangan adalah sebagai berikut :

a. Pelelangan Umum

Adalah Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui papan pengumuman dan atau website Perusahaan.

b. Pelelangan Terbatas

Adalah Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan secara terbatas dengan mengundang sejumlah Penyedia Barang / Jasa yang diyakini mampu menyediakan Barang / Jasa.

c. **Pelelangan dengan Harga Satuan (*Unit Price*)**

Adalah Pelelangan Pengadaan Barang yang dilaksanakan untuk kebutuhan lebih dari 1 (satu) item barang, dengan jumlah yang masih dalam estimasi dan evaluasinya berdasarkan harga satuan per item barang, dan pemenangnya dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa.

d. **Pelelangan Itemized**

Adalah pelelangan untuk beberapa item barang/jasa dimana peserta dapat menawarkan 1 (satu) item barang/jasa atau lebih atau seluruhnya dan pemenang dipilih berdasarkan setiap item barang/jasa yang ditawarkan. Pemenang pada pelelangan itemized dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) penyedia Barang/Jasa.

2.8.2.2. **Batasan Pelelangan .**

- a. Pelelangan dilakukan untuk pengadaan Barang / Jasa yang bernilai di atas Rp. 500 Juta (lima ratus juta rupiah);
- b. Barang / Jasa yang dapat disediakan oleh lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa (sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) Penyedia Barang / Jasa).

2.8.2.3. **Persyaratan Peserta Pelelangan**

- a. Peserta Pelelangan adalah Penyedia Barang / Jasa sebagaimana tersebut dalam Bab I butir 1.1.8 yang kegiatan usahanya menyediakan Barang / Jasa serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran.
- b. Keikutsertaan Penyedia Barang / Jasa dalam pelelangan dilakukan dengan penawaran tertulis.

2.8.2.4. **Larangan Pemecahan Pelelangan Menjadi**

Pengadaan Barang / Jasa yang memiliki jenis, fungsi dan spesifikasi yang sama, dengan waktu kebutuhan yang relatif berdekatan harus dilaksanakan sekaligus dan tidak dibenarkan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

2.8.3. **Pemilihan**

Adalah Pengadaan Barang / Jasa yang bernilai di atas Rp. 50 Juta, (tidak melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung).

2.8.3.1. **Macam-macam Pemilihan adalah sebagai berikut :**

- a. **Pemilihan Langsung**
Adalah Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan secara terbatas dengan mengundang sejumlah Penyedia Barang / Jasa yang diyakini mampu menyediakan Barang / Jasa.
- b. **Pemilihan Itemized**
Adalah Pengadaan Barang / Jasa untuk beberapa item barang/jasa dimana peserta dapat menawarkan 1 (satu) item barang/jasa atau lebih atau seluruhnya dan pemenang dipilih berdasarkan setiap item barang/jasa yang ditawarkan. Pemenang pada pemilihan itemized dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) penyedia Barang/Jasa.

2.8.3.2. **Batasan Pemilihan Langsung / Pemilihan Itemized**

Pengadaan Barang / Jasa dengan cara Pemilihan dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dilaksanakan dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi kualifikasi dan diyakini mampu untuk menyediakan Barang / Jasa yang diperlukan.

**2.8.3.3. Persyaratan Peserta Pemilihan Langsung / Pemilihan Itemized
Pemilihan Langsung / Pemilihan Itemized dengan nilai di atas Rp. 50
Juta sampai dengan Rp. 500 Juta**

1. Peserta Pemilihan Barang / Jasa adalah Penyedia Barang / Jasa sebagaimana tersebut dalam Bab I butir 1.1.8 yang kegiatan usahanya menyediakan Barang / Jasa serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran.
2. Keikutsertaan Penyedia Barang / Jasa dalam Pemilihan Langsung dilakukan dengan penawaran tertulis.

2.8.4. Penunjukan Langsung

pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan tidak terbatas, dan dilakukan secara langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa (tanpa melalui Pengadaan Langsung atau Pemilihan atau Pelelangan).

2.8.4.1. Batasan Penunjukan Langsung

Pengadaan Barang / Jasa yang bisa dilakukan Penunjukan Langsung antara lain sebagai berikut :

- a. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah, atau
- b. Barang / Jasa spesifik (materialnya, teknologinya, cara pengerjaannya/ kompleksitas, atau merupakan bagian komponen dari main-part yang tidak dapat diganti dengan produk lain), atau
- c. Pengadaan Barang / Jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa, Pabrikan/ vendor/ principal/ distributor utama/ APM (Agen Pemegang Merek) dan Pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), atau
- d. Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, atau
- e. Setelah dilakukan Pelelangan, ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi persyaratan, atau
- f. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, atau
- g. Sewa penginapan/ hotel/ ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, atau
- h. Sewa gedung/ kantor dan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggung jawabkan, atau
- i. Sinergi perusahaan terafiliasi BUMN/ BUMD/ Institusi Pemerintah (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), atau
- j. Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat pemesanan ulang (*repeat order*) dengan ketentuan untuk jenis Barang / Jasa yang spesifikasinya sama dengan yang dilaksanakan sebelumnya, harga satuan kontrak baru maksimal sama dengan kontrak sebelumnya, dengan tidak mengorbankan kualitas Barang / Jasa dan berhubungan langsung dengan kegiatan utama Perusahaan, atau
- k. Pekerjaan Barang / Jasa secara kontraktual yang tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
- l. Penyedia yang telah memenangkan Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka/ Penunjukan Langsung terhadap barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas barang sama atau lebih baik;
- m. Barang/jasa yang bersifat *knowledge intensive*
- n. Penyedia Barang/Jasa adalah lembaga Negara dan atau institusi

- Pendidikan serta afliasinya
- o. Hal-hal lain yang ditentukan oleh Keputusan Direksi

2.8.4.2. **Persyaratan Peserta Penunjukan Langsung**

- a. Dalam Penunjukan Langsung ini Penyedia Barang / Jasa yang boleh ditunjuk adalah Penyedia Barang / Jasa sesuai Bab I butir 1.1.8. yang memenuhi syarat dan sanggup menyediakan Barang / Jasa yang dibutuhkan dan atau memiliki rekam jejak/ raport yang baik.
- b. Keikutsertaan Penyedia Barang / Jasa dalam Penunjukan Langsung dilakukan dengan penawaran tertulis.

2.9. **Sistem Pengadaan Swakelola**

Pengadaan Pekerjaan Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, membayar upah tenaga kerja sendiri, pembelian langsung, dan telah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

2.9.1. Kriteria :

- a. Mempunyai SDM yang ahli dalam bidangnya;
- b. Mempunyai peralatan yang memadai;
- c. Waktu lebih cepat;
- d. Biaya lebih murah.

2.9.2. Jenis Pekerjaan yang dapat dikerjakan secara Swakelola antara lain :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/ atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- b. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/ Metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa.
- c. Pekerjaan-pekerjaan yang terjadi sebagai akibat terjadinya bencana/ musibah, sehingga memerlukan waktu penanganan yang ekstra cepat/ crash program serta biayanya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu.
- d. Pekerjaan-pekerjaan yang merupakan implementasi dari Community Development dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat (padat karya) dimana pekerjaan tersebut lebih bersifat pembinaan lingkungan.
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya.
- f. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- g. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi dan pembiayaannya tidak dapat dilakukan dengan cara Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.
- h. Pekerjaan yang secara rinci/ detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga jika diadakan oleh Penyedia Barang / Jasa akan menanggung resiko yang besar.
- i. Pekerjaan untuk kebutuhan proyek yang waktu penyelesaiannya sudah dijadwalkan dan atau mendadak.
- j. Pekerjaan survey, pemrosesan data, pengujian di laboratorium.

2.10. **Pengadaan Jasa Konsultansi**

Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan Jasa Konsultansi dapat dilaksanakan melalui Penyedia Jasa berbentuk Badan Usaha atau Perorangan. Pengadaan Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui sistem pengadaan sebagai berikut :

2.10.1. **Pengadaan Langsung**

Adalah pengadaan Jasa Konsultansi bernilai sampai dengan Rp. 50 Juta, dapat dilakukan dengan cara mengadakan langsung kepada 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan tersebut.

2.10.1.1. **Batasan Pengadaan Langsung**

- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta dapat dilakukan secara langsung tanpa menerbitkan Surat Pesanan.
- b. Pengadaan kepada penyedia Jasa Konsultan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pesanan.
- c. Pengadaan kepada Jasa Konsultan Perorangan dilakukan tanpa menerbitkan Surat Pesanan dengan bukti berupa receipt atau kuitansi/struk/nota.
- d. Pembiayaan pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta dapat dilakukan dengan menggunakan persekot subdit terkait

2.10.1.2. **Persyaratan Peserta Pengadaan Langsung**

- a. Penyedia Jasa / Jasa Konsultasi Perorangan yang dapat mengikuti Pengadaan Langsung adalah Penyedia Jasa/ Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan yang memenuhi dan mampu menyediakan Jasa yang diminta.
- b. Keikutsertaan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Penyedia Jasa dalam Pengadaan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta dilakukan dengan Penawaran Tertulis dengan menerbitkan Surat Pesanan.
- c. Keikutsertaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan dilakukan dengan receipt atau kuitansi/struk/nota.

2.10.2. **Seleksi Umum / Terbatas**

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan di atas Rp. 500 Juta, (tidak melalui pengadaan langsung, seleksi langsung, dan penunjukan langsung).

2.10.2.1. **Batasan Seleksi Umum / Terbatas**

- a. Seleksi Umum / Terbatas dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 500 Juta;
- b. Jasa Konsultansi yang dapat disediakan oleh lebih dari 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi (sekurang – kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) Penyedia Jasa Konsultansi).

2.10.2.2. **Persyaratan Peserta Seleksi Umum / Terbatas**

- a. Peserta Seleksi Umum / Terbatas adalah Badan Usaha sebagaimana tersebut dalam Bab I butir 1.1.8 yang kegiatan usahanya menyediakan Jasa Konsultansi serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- b. Keikutsertaan dalam Seleksi Umum / Terbatas dilakukan dengan penawaran tertulis.

2.10.3. **Seleksi Langsung**

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta.

2.10.3.1. **Batasan Seleksi Langsung**

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan cara Seleksi Langsung dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dilaksanakan dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan diyakini mampu untuk menyediakan Jasa yang diperlukan.

2.10.3.2. Persyaratan Peserta Seleksi Langsung

Seleksi Langsung dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta

1. Peserta Seleksi Langsung adalah Penyedia Jasa sebagaimana tersebut dalam Bab I butir 1.1.8 yang kegiatan usahanya menyediakan Jasa Konsultansi serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran.
2. Keikutsertaan Penyedia Jasa dalam Seleksi Langsung dilakukan dengan penawaran tertulis.

2.10.4. Penunjukan Langsung

Adalah pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sampai dengan tidak terbatas, yang dilakukan secara langsung kepada 1 (satu) Penyedia Jasa (tanpa melalui Pengadaan Langsung atau Seleksi Langsung atau Seleksi Umum).

2.10.4.1. Batasan Penunjukan Langsung

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bisa dilakukan Penunjukan Langsung antara lain sebagai berikut :

- a. Pekerjaan dalam kondisi darurat / *emergency*; atau
- b. Penyedia Jasa Konsultansi tunggal; atau
- c. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan untuk Perusahaan; atau
- d. Pengadaan Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi, pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); atau
- e. Pekerjaan penelitian / studi / pemrosesan data yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga Ilmiah Pemerintah; atau
- f. Pekerjaan lanjutan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pengadaan Jasa Konsultansi semula; atau
- g. Setelah dilakukan Seleksi Umum, ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan; atau
- h. Jasa Konsultansi untuk kebutuhan pekerjaan proyek yang waktu penyelesaiannya sudah dijadwalkan secara ketat, sebab bila terlambat akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi Perusahaan; atau
- i. Pekerjaan Jasa Konsultansi di Bidang Hukum meliputi Konsultan Hukum / Advokat atau pengadaan Arbiter yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan / atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- j. Sinergi Perusahaan terafiliasi BUMN / BUMD / Institusi Pemerintah (sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku).

2.10.4.2. Persyaratan Penunjukan Langsung

- a. Dalam Penunjukan Langsung ini Penyedia Jasa yang boleh ditunjuk adalah Penyedia Jasa sesuai Bab I butir 1.1.8. yang memenuhi syarat dan sanggup menyediakan Jasa yang dibutuhkan dan atau memiliki rekam jejak/ raport yang baik.
- b. Keikutsertaan Penyedia Jasa dalam Penunjukan Langsung dilakukan dengan penawaran tertulis.

2.11. Pengadaan Gagal dan Tindak Lanjut Pengadaan Gagal

2.11.1. Pengadaan Gagal

Pengadaan gagal dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

2.11.1.1. Untuk Pelelangan / Seleksi Umum

- a. Jumlah Peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) Peserta.
- b. Semua Peserta menawarkan harga di atas Harga Perkiraan Sendiri HPS serta penawar terendah 1, 2 dan 3 menolak untuk diadakan negosiasi.
- c. Calon pemenang urutan 1, 2 dan 3 tidak bersedia ditunjuk melaksanakan pekerjaan.
- d. Calon pemenang urutan 1, 2 dan 3 hanya bersedia melaksanakan sebagian pekerjaan.
- e. Sanggahan dari Peserta lelang ternyata benar.

2.11.1.2. Untuk Pemilihan/Seleksi Langsung

- a. Jumlah Peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) Peserta.
- b. Jumlah Peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 2 (dua) Peserta.
- c. Semua Peserta menawarkan harga di atas Harga Perkiraan Sendiri HPS serta menolak untuk diadakan negosiasi.
- d. Calon pemenang tidak bersedia ditunjuk melaksanakan pekerjaan.
- e. Calon pemenang hanya bersedia melaksanakan sebagian pekerjaan.

2.11.2. Tindak Lanjut Pengadaan Gagal

- a. Apabila pengadaan pertama gagal karena tersebut pada butir 2.11.1.1 maka Pelaksana Pengadaan melaporkan kepada Pengguna Barang / Jasa.
- b. Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi terhadap proses pengadaannya yang menyebabkan Pengadaan gagal (persyaratan dokumen, spesifikasi teknis, HPS dan lain-lain)
- c. Setelah ditetapkan pengadaan gagal, maka pejabat yang berwenang menugaskan pelaksana pengadaan untuk melakukan penunjukan langsung kepada salah satu peserta lelang dengan memperhitungkan kualitas dan harga dengan merevisi dokumen pengadaan, RKS dan atau HPS jika memang dianggap perlu atau harga dalam HPS dibawah harga pasar.
- d. Setelah ditetapkan pengadaan gagal, maka pejabat yang berwenang menugaskan pelaksana pengadaan untuk melakukan penunjukan langsung kepada salah satu peserta lelang dengan memperhitungkan kualitas, harga dan ketepatan waktu dengan atau tanpa merevisi dokumen pengadaan, RKS dan atau HPS.
- e. Jika tidak ada peserta lelang yang menerima penunjukan langsung, maka Pelaksana Pengadaan akan melakukan Penunjukan Langsung kepada Penyedia Barang / Jasa diluar peserta lelang yang mampu melaksanakan sesuai kualitas, harga dan ketepatan waktu.

2.12. Sanksi Kepada Penyedia Barang / Jasa

Penyedia Barang / Jasa dapat dikenakan sanksi karena beberapa hal sebagai berikut :

- 2.12.1. Penyedia Barang / Jasa yang telah memasukkan penawaran mengundurkan diri dengan **alasan yang tidak dapat diterima** sebelum ada keputusan pemenang oleh Pengguna Barang / Jasa dan masa penawarannya masih berlaku maka dikenakan sanksi Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik Perusahaan serta

dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) dan tidak boleh mengikuti Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan minimum selama 1 (satu) tahun.

Namun bila Penyedia Barang / Jasa yang telah memasukkan Penawaran mengundurkan diri dengan **alasan yang dapat diterima** sebelum ada keputusan pemenang oleh Pengguna Barang / Jasa dan masa penawarannya masih berlaku maka Penyedia Barang / Jasa tersebut dikenakan sanksi Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik Perusahaan namun tidak dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*).

Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang oleh Pengguna Barang / Jasa dan mengakibatkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran Penyedia Barang / Jasa habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran. Peserta yang tidak bersedia memperpanjang berlakunya Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

- 2.12.2. Penyedia Barang / Jasa yang telah menerima Surat Pemberitahuan mengundurkan diri dengan **alasan yang tidak dapat diterima** dan masa penawarannya masih berlaku maka dikenakan sanksi Jaminan Penawarannya dicairkan dan menjadi milik Perusahaan serta dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) dan tidak boleh mengikuti Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan minimum selama 1 (satu) tahun.

- 2.12.3. Penyedia Barang / Jasa yang telah menerima Surat Penunjukan mengundurkan diri dengan **alasan yang tidak dapat diterima** dan masa penawarannya masih berlaku maka dikenakan sanksi Jaminan Penawarannya dicairkan dan menjadi milik Perusahaan serta dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) dan tidak boleh mengikuti Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan minimum selama 1 (satu) tahun.

Namun bila Penyedia Barang / Jasa yang telah menerima Surat Penunjukan mengundurkan diri dengan **alasan yang dapat diterima** dan masa penawarannya masih berlaku maka dikenakan sanksi Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik Perusahaan namun tidak dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*).

- 2.12.4. Penyedia Barang / Jasa mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan serta menjadi milik Perusahaan dan kepada Penyedia Barang / Jasa yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) dan tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan di Wilayah Kerja Perusahaan minimum selama 1 (satu) tahun. Black List dan larangan untuk mengikuti pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan, mulai berlaku setelah Penyedia Barang / Jasa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) yang sedang berjalan (jika ada).

- 2.12.5. Pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak secara sepihak kepada Penyedia Barang / Jasa dapat dilakukan apabila hal-hal sebagai berikut :
- a. Denda keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sudah melampui 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak.
 - b. Penyedia Barang / Jasa lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Penyedia Barang / Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan.
 - d. Penyedia Barang / Jasa mengalihkan pekerjaan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna Barang / Jasa.

Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian/ kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang / Jasa maka :

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (jika dipersyaratkan)
2. Sisa uang muka harus dilunasi atau Jaminan Uang Muka dicairkan (bila memakai uang muka).
3. Penyedia Barang / Jasa membayar denda dan/ atau.
4. Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) dan tidak boleh mengikuti Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan minimum selama 1 (satu) tahun.

Catatan :

- Sanksi kepada Penyedia Barang / Jasa tersebut pada butir 2.3. berlaku untuk semua Sistem Pengadaan.
- Pengadaan Barang / Jasa yang tidak dipersyaratkan memakai Jaminan Pengadaan maka tidak ada pencairan Jaminan Pengadaan.

2.13. Sanggahan

- 2.13.1. Penyedia Barang / Jasa yang mengikuti Pengadaan yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Peserta lainnya dapat mengajukan Sanggahan secara tertulis apabila menemukan :
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang / Jasa;
 - b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan/ atau;
 - c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa.
- 2.13.2. Sanggahan disampaikan kepada Direktur Utama Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman/ pemberitahuan pemenang.
- 2.13.3. Direktur Utama Perusahaan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua Sanggahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Sanggahan diterima.
- 2.13.4. Selama masa sanggah proses Pengadaan dihentikan.
- 2.13.5. Jawaban Sanggahan dari Direktur Utama Perusahaan bersifat final.
- 2.13.6. Dalam hal Sanggahan dinyatakan benar maka proses Pengadaan Barang / Jasa dibatalkan atau dilakukan Pengadaan Barang / Jasa ulang.
- 2.13.7. Dalam hal Sanggahan dinyatakan tidak benar maka proses Pengadaan Barang / Jasa dilanjutkan dan Penyedia Barang / Jasa yang mengajukan Sanggahan dikenai sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) dan tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan minimum selama 1 (satu) tahun.

2.14. Negosiasi

Untuk mendapatkan harga yang wajar dalam proses Pengadaan Barang / Jasa (Pengadaan Langsung, Seleksi Langsung, Penunjukan Langsung, Seleksi Umum / Terbatas) maka dapat dilakukan Negosiasi terhadap penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang / Jasa.

2.15. Persyaratan Penyedia Barang / Jasa

Dalam Pelaksanaan Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 2.15.1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha.
- 2.15.2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang / Jasa.
- 2.15.3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau Direksi yang bertindak dan untuk atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani Sanksi Pidana.

- 2.15.4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak.
- 2.15.5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang / Jasa.
- 2.15.6. Tidak masuk Daftar Hitam (*Blacklist*).
- 2.15.7. Memiliki domisili atau alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
- 2.15.8. Dilarang ikut sebagai Penyedia Barang / Jasa :
 - a. Pegawai Negeri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan Pegawai Bank milik Pemerintah/ Negara (kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara).
 - b. Mereka yang dinyatakan pailit.
 - c. Mereka yang keikutsertaannya bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*conflict of interest*).
- 2.15.9. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa.

2.16. Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa

Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa dapat berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah

2.17. Perpajakan

- 2.17.1. Pengadaan Barang / Jasa dapat dilakukan melalui Penyedia Barang / Jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 2.17.2. Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 500 Juta diusahakan dilakukan melalui Penyedia Barang / Jasa yang terdaftar dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun apabila terpaksa menunjuk Penyedia Barang / Jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka persyaratannya harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III
TAHAPAN PROSES PENGADAAN

3.1. Tahapan Pengadaan Barang / Jasa

3.1.1. Tahapan Pengadaan Langsung

3.1.1.1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan daftar Barang / Jasa yang akan diadakan;
- b. Mencari informasi harga.
Untuk Pengadaan Langsung tidak perlu dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan informasi harga berupa daftar harga yang dapat diperoleh dari Penyedia Barang / Jasa, Toko, Workshop, Marketplace atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.1.2. Tahap Pelaksanaan

- a. **Melalui Penyedia Barang / Jasa**
Pengadaan Langsung dengan nilai s.d. Rp. 50 Juta dengan cara menunjuk kepada 1 (satu) Penyedia Barang / Jasa:
 1. Menyeleksi Penyedia Barang / Jasa yang akan ditunjuk;
 2. Permintaan Penawaran secara tertulis (jika dapat dilakukan);
 3. Pemasukan Penawaran Harga (jika dapat dilakukan);
 4. Negosiasi Harga dan pembuatan Berita Acara Negosiasi (jika dapat dilakukan);
 5. Penandatanganan Surat Pesanan.
- b. **Melalui Toko / Workshop / Marketplace**
 1. Memilih Toko / Workshop / Marketplace yang mampu memberikan harga yang kompetitif;
 2. Melakukan Pengadaan Langsung ke Toko / Workshop / Marketplace / UMKM.

3.1.2. Tahapan Pelelangan (Umum / Terbatas / Itemized)

3.1.2.1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan daftar Barang / Jasa yang akan diadakan oleh Pengguna Barang/Jasa;
- b. Penyiapan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Tim HPS;
- c. Penyiapan Dokumen Lelang (RKS) oleh Tim Pelaksana Pengadaan.

3.1.2.2. Tahap Pelaksanaan Pelelangan Melalui Metode Satu Sampul

- a. Pengumuman atau Undangan Pelelangan;
- b. Pendaftaran Peserta lelang dan pengambilan dokumen lelang;
- c. Melaksanakan Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) dan membuat Berita Acara Hasil Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*);
- d. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran dan membuat Berita Acara Hasil Pembukaan Penawaran;
- e. Evaluasi Dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran.
- f. Negosiasi Harga (apabila penawaran di atas HPS) dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
- g. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- h. Usulan penetapan calon pemenang;
- i. Penetapan pemenang;
- j. Pemberitahuan Hasil Lelang kepada Peserta;
- k. Masa Sanggah;

- l. Tanggapan terhadap sanggahan (jika ada);
- m. Penunjukan Pemenang;
- n. Penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak.

3.1.3. Tahapan Pemilihan Langsung / Pemilihan Itemized

3.1.3.1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan daftar Barang / Jasa yang akan diadakan oleh Pengguna Barang/Jasa;
- b. Penyiapan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Tim HPS;
- c. Penyiapan Dokumen Lelang (RKS) oleh Tim Pelaksana Pengadaan.

3.1.3.2. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Langsung (Hanya melalui Metode Satu Sampul)

- a. Undangan kepada Penyedia Barang / Jasa yang dipilih beserta penyampaian dokumen Pemilihan Langsung (RKS);
- b. Penjelasan/ *Aanwijzing* (bila perlu) dan membuat Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*);
- c. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran;
- d. Negosiasi Harga (apabila penawaran di atas HPS) dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
- e. Usulan Penetapan Pemilihan langsung;
- f. Penetapan Pemilihan Langsung;
- g. Pemberitahuan Hasil Pemilihan Langsung;
- h. Penandatanganan Surat Perintah Kerja.

3.1.4. Tahapan Penunjukan Langsung

3.1.4.1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan daftar Barang / Jasa yang akan diadakan oleh Pengguna Barang/Jasa;
- b. Penyiapan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Tim HPS;
- c. Penyiapan Dokumen Penunjukan Langsung (PL) oleh Tim Pelaksana Pengadaan.

3.1.4.2. Tahap Penunjukan Langsung

- a. Undangan kepada Penyedia Barang / Jasa yang ditunjuk beserta penyampaian dokumen Permintaan Penawaran Harga (PPH);
- b. Penjelasan/ *Aanwijzing* (bila perlu) dan membuat Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*);
- c. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran;
- d. Negosiasi Harga dan Membuat Berita Acara Negosiasi Harga;
- e. Usulan Penetapan Penunjukan langsung (Persetujuan Direksi);
- f. Penetapan Penunjukan Langsung;
- g. Penandatanganan Surat Perintah Kerja.

3.2. Tahapan Pengadaan Pekerjaan Swakelola

- a. Perencanaan
- b. Kegiatan Pelaksanaan Fisik dan Pengawasan Lapangan
- c. Pelaporan

3.3. Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi

Tahapan Pengadaan Jasa Konsultansi sama dengan Tahapan Pengadaan Barang / Jasa.

BAB IV PENGADAAN KHUSUS

- 4.1. Pengadaan Khusus adalah Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan antara lain untuk :
- a. Pengadaan barang dan atau jasa yang sifatnya berupa penugasan oleh Induk Perusahaan dan afiliasinya. Pengadaan tersebut untuk mendukung kegiatan Perusahaan dan Induk Perusahaan.
 - b. Pengadaan barang dan atau jasa untuk rencana proyek atau rencana kerja perusahaan. Pengadaan tersebut untuk mendukung kegiatan Perusahaan guna meningkatkan pendapatan Perusahaan.
 - c. Pengadaan barang dan atau jasa yang menjadi dasar permintaan oleh pelanggan (*customer*) pada komponen surat perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Untuk jenis, volume, spesifikasi Barang / Jasa serta waktu penyelesaian pekerjaan sudah ditetapkan dalam kontrak antara Perusahaan dengan Pelanggan
 - d. Pengadaan yang bersifat Keadaan Darurat (*Emergency*), yang pekerjaan dan atau kebutuhannya sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda atas dasar kajian Perusahaan dan atau kebutuhan dari Pelanggan (*costumer*) Perusahaan. Pekerjaan tersebut harus segera dilakukan untuk menghindari pengurangan/ kehilangan pendapatan Perusahaan dan atau reputasi buruk bagi Perusahaan atau untuk keselamatan bagi pegawai Perusahaan.
 - e. Pengadaan sewa menyewa/sewa beli
 - f. Sewa guna usaha (*leasing*)
 - g. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain
- 4.2. Mengingat butir 4.1 tersebut di atas maka proses Pengadaan Barang / Jasa tersebut harus cepat dan tepat, sebab bila tidak, Perusahaan akan mengalami kerugian berupa denda keterlambatan/ pemutusan kontrak oleh Pelanggan, sehingga dapat menurunkan/ hilangnya pendapatan Perusahaan.
- 4.3. Pengadaan Khusus selain butir 4.1 tersebut diatas tidak menggunakan aturan pengadaan ini, hal ini mengingat kebutuhan dan proses baku dengan perusahaan penyedia barang/jasa antara lain:
- a. Pengadaan Jasa Telepon dan Internet
 - b. Pengadaan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
 - c. Pengadaan Jasa Penyediaan Listrik
 - d. Pengadaan Jasa Perijinan dan Jasa Profesi
- 4.4. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadaan Barang / Jasa khusus untuk kebutuhan Pelanggan dapat dilakukan :
- 4.4.1. Pengadaan Barang / Jasa dengan sistem Penunjukan Langsung kepada Mitra Kerja Perusahaan penyedia Barang / Jasa yang diyakini mampu serta memberikan harga yang wajar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
 - 4.4.2. Diupayakan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)/ Kontrak Payung dalam bentuk ikatan *long term partnership* yang memberikan jaminan kelangsungan usaha/ kerjasama yang saling menguntungkan antara Perusahaan dengan pihak lain, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi frekuensi dan waktu pelaksanaan pengadaan serta untuk memperoleh kepastian waktu penyerahan, jaminan mutu dan harga satuan yang wajar. Perjanjian Kerjasama (PKS) / Kontrak Payung tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bab V butir 5.3.3.3.
- 4.5. Proses Administrasi Pengadaan Khusus untuk Barang / Jasa dengan sistem penunjukan langsung ini tetap mengacu kepada proses administrasi Pengadaan Barang / Jasa yang dipakai oleh Perusahaan.
- 4.6. Seleksi atau Penunjukan Perusahaan Penyedia Barang / Jasa :
- 4.6.1. Seleksi atau Penunjukan Perusahaan Penyedia Barang / Jasa meliputi evaluasi *Quality, Cost, Delivery, Service* (QCDS). *Quality* merupakan evaluasi kemampuan dan ketersediaan atas sumber daya.

Cost merupakan evaluasi harga yang bersaing/ kompetitif.

Delivery merupakan evaluasi ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan/pengiriman barang.

Service merupakan evaluasi terhadap jaminan perusahaan Penyedia Barang / Jasa pada komplain dan fleksibilitas Perusahaan Penyedia Barang / Jasa terhadap perubahan yang diusulkan Perusahaan.

- 4.6.2. Perusahaan Penyedia Barang / Jasa yang telah diseleksi atau ditunjuk diharapkan mampu menyediakan kebutuhan barang atau layanan jasa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta dapat meningkatkan kecepatan, efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam beraktivitas untuk memenuhi permintaan dan kepuasan Pelanggan.

BAB V

SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK

5.1. Penyusunan Surat Perjanjian/ Kontrak

5.1.1. Penyusunan Surat Perjanjian/ Kontrak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1.1.1. Surat Perjanjian/ Kontrak disusun dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.1.1.2. Mengatur dengan jelas batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak, sehingga dapat dihindari timbulnya persoalan, perselisihan (*dispute*) dan sebagainya dikemudian hari.
- 5.1.1.3. Isi dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak sesuai dengan hasil kesepakatan oleh para pihak.
- 5.1.1.4. Penyedia Barang / Jasa yang terikat didalam dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak harus benar-benar Penyedia Barang / Jasa yang mampu melaksanakan kewajibannya dan memiliki reputasi yang baik.
- 5.1.1.5. Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan atau pekerjaan utamanya kepada Penyedia Barang / Jasa lain, tanpa persetujuan dari Perusahaan. Apabila ketentuan ini dilanggar maka kepada Penyedia Barang / Jasa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab II butir 2.12.4-d.

5.1.2. Kerangka Surat Perjanjian pengadaan Barang / Jasa terdiri atas :

- 5.1.2.1. Pembukaan (Komparisi).
Pembukaan adalah bagian dari Surat Perjanjian/ Kontrak yang meliputi :
 - a. Judul Kontrak.
 - 1. Menjelaskan tentang judul dari Surat Perjanjian/ Kontrak yang akan ditandatangani;
 - 2. Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya dan Jasa Konsultansi).
 - b. Nomor Surat Perjanjian/ Kontrak.
Menjelaskan nomor Surat Perjanjian/ Kontrak yang akan ditandatangani.
 - c. Tanggal Surat Perjanjian/ Kontrak.
Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun Surat Perjanjian/ Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak.
 - d. Kalimat Pembuka.
Merupakan kalimat pembuka dalam Surat Perjanjian/ Kontrak yang menjelaskan bahwa Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun mereka membuat dan menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak.
 - e. Konsideran Surat Perjanjian/ Kontrak.
Menjelaskan latar belakang/ dasar pembuatan Surat Perjanjian/ Kontrak yang meliputi dokumen-dokumen yang terkait dengan Surat Perjanjian/ Kontrak.
 - f. Penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak.
Surat Perjanjian/ Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan Penyedia Barang / Jasa. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan Penyedia Barang / Jasa.
 - g. Para Pihak dalam Surat Perjanjian/ Kontrak.

1. Menjelaskan identitas dari Para Pihak yang menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak. Identitas Para Pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan Para Pihak dalam Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut, apakah sebagai Pihak Pertama atau Pihak Kedua;
2. Para Pihak dalam Surat Perjanjian/ Kontrak terdiri atas 2 (dua) pihak, yaitu :
 - (a) Pihak Pertama adalah pihak Pengguna Barang / Jasa;
 - (b) Pihak Kedua adalah Pihak Penyedia Barang / Jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 - (c) Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar pihak tersebut bertindak;
 - (d) Penjelasan mengenai identitas Para Pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya;
 - (e) Apabila Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian/ Kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut.

5.1.2.2. Isi Surat Perjanjian/ Kontrak

Surat Perjanjian/ Kontrak Memuat antara lain Ketentuan sebagai berikut :

- a. Para pihak yang menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah Barang / Jasa yang diperjanjikan;
- c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak;
- d. Jenis Surat Perjanjian/ Kontrak pengadaan Barang / Jasa;
- e. Nilai atau harga kontrak pekerjaan;
- f. Syarat-syarat pembayaran;
- g. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- h. Keluaran atau hasil (*output*) dari pengadaan Barang / Jasa;
- i. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/ penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- j. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/ atau ketentuan mengenai kelaikan (bila dipersyaratkan);
- k. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan di Indonesia (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Asuransi Kerugian (*Surety Bond*) (bila dipersyaratkan);
- l. Jaminan Masa Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank Asing yang mempunyai Kantor Perwakilan di Indonesia (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Asuransi Kerugian (*Surety Bond*) (bila dipersyaratkan).
- m. Ketentuan mengenai sanksi dalam hal Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi) yang diatur dalam Surat Perjanjian; Ketentuan sanksi yang diberlakukan kepada Penyedia Barang / Jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bab II butir 2.12.4;
- n. Ketentuan mengenai pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak secara sepihak;
- o. Ketentuan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*);
- p. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan;
- q. Ketentuan mengenai perpajakan dan retribusi daerah;
- r. Ketentuan mengenai Ketenegakaraan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) serta Lingkungan Hidup.

- s. Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan / perbedaan antara ketentuan yang ada dalam Dokumen Pengadaan, maka yang dipakai adalah dokumen yang disepakati terakhir;
- t. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Surat perjanjian :
 - 1. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak antara lain: Surat Penunjukan, Keputusan Penetapan Pemenang, Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP), Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (bila ada), Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), dan Berita Acara Penjelasan (BAP) serta dokumen pengadaan lainnya merupakan dasar dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/ Kontrak yang akan diadakan.
 - 2. Dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut proses pengadaan.

5.1.2.3. Penutup

Penutup adalah bagian Surat Perjanjian/ Kontrak yang memuat :

- a. Pernyataan bahwa para pihak dalam Surat Perjanjian/ Kontrak ini telah menyetujui untuk melaksanakan Surat Perjanjian/ Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut;
- b. Tanda tangan Para Pihak dalam Surat Perjanjian/ Kontrak dengan dibubuhi meterai.

5.2. Penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak

Penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1. Penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan dan setelah Penyedia Barang / Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (bila dipersyaratkan).

5.2.2. Jaminan Pelaksanaan :
Persyaratan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan yang diatur dalam Bab II butir 2.4.2.2.

5.2.3. Pengguna Barang / Jasa dan Penyedia Barang / Jasa wajib memeriksa konsep Surat Perjanjian/ Kontrak meliputi antara lain:

5.2.3.1. Kebenaran seluruh substansi yang diatur (disepakati), bahasa/ redaksional, angka, dan hurufnya.

5.2.3.2. Surat Perjanjian/ Kontrak tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

5.2.3.3. Membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak setelah melakukan pemeriksaan dan menyetujuinya.

5.3. Jenis Surat Perjanjian/Kontrak

Surat Perjanjian/ Kontrak pengadaan Barang / Jasa dibedakan atas :

5.3.1. Berdasarkan Bentuk Imbalan

5.3.1.1. Harga Borongan (Lumpsum)

Adalah Surat Perjanjian/ Kontrak pengadaan Barang / Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam

proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang / Jasa.

Sistem Surat Perjanjian/Kontrak ini lebih tepat digunakan atas pengadaan barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/ jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan rencana kebutuhan sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam Surat Perjanjian/ Kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.

5.3.1.2. Harga Satuan (Unit Price)

Adalah Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu dimana volume total pekerjaan masih bersifat perkiraan sementara. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

5.3.1.3. Gabungan Lump sum dan Harga Satuan

Adalah Surat Perjanjian/ Kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

5.3.1.4. Terima Jadi (Turn Key)

Adalah Surat Perjanjian/ Kontrak pengadaan Barang / Jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/ konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Sistem ini lebih tepat digunakan untuk mengadakan suatu barang yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

5.3.1.5. Kontrak Persentase

Adalah Surat Perjanjian/ Kontrak pelaksanaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut.

5.3.1.6. Kesepakatan Harga Satuan (KHS)

adalah Perjanjian/Kontrak payung dengan satu atau sejumlah Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan menetapkan harga satuan yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dalam kurun waktu dan spesifikasi tertentu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pesanan Barang/Jasa (SPBJ)/Deliver Order (DO) sesuai waktu kebutuhan, dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak KHS, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Barang Jasa.

Tujuan KHS adalah untuk memperoleh barang/jasa secara cepat, tepat waktu, mengurangi stock barang di Kantor dan Unit Kerja PT Mitra Karya Prima, dan mendapatkan harga satuan yang kompetitif. KHS dapat juga diberlakukan untuk jasa, dalam hal jasa tersebut sifat pekerjaannya rutin dan dapat distandarkan.

Kriteria KHS antara lain:

- a. Kebutuhan barang/jasa diperlukan tepat waktu (just-intime-purchasing);
- b. Kebutuhan barang/jasa bersifat rutin; dan
- c. Volume kebutuhan barang/jasa sifatnya perkiraan

5.3.2. Berdasarkan Nilai Pengadaannya

5.3.2.1. Surat Perintah Kerja (SPK)

Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 500 Juta, menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK). Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan salah satu bentuk Surat Perjanjian/ Kontrak sederhana yang antara lain memuat :

- a. Pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah pekerjaan serta ditandatangani oleh para pihak di atas meterai secukupnya.
- b. Lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d. Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya.
- e. Persyaratan dan spesifikasi teknis.
- f. Sanksi dalam hal Penyedia Barang / Jasa tidak memenuhi kewajibannya.

5.3.2.2. Surat Perjanjian/Kontrak

Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 500 Juta dengan menggunakan Surat Perjanjian/ Kontrak. Surat Perjanjian/ Kontrak memuat antara lain sebagaimana tercantum pada butir 5.1.2.2.

5.3.3. Berdasarkan Jangka Waktu

5.3.3.1. Tahun Tunggal

Adalah Surat Perjanjian/ Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, dan durasi pelaksanaannya tidak melebihi 1 (satu) tahun.

5.3.3.2. Tahun Jamak (*Multi Years*)

Adalah Surat Perjanjian/ Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Yang dimaksud dengan tahun jamak adalah durasi pelaksanaan pekerjaan yang melebihi 1 (satu) tahun.

Untuk Surat Perjanjian/ Kontrak dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, disburse anggarannya harus tercermin dalam RKAP.

Surat Perjanjian/ Kontrak dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dapat memuat rumusan mengenai penyesuaian harga Surat Perjanjian/ Kontrak (*price adjustment*), sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

5.3.3.3. Perjanjian Kerjasama (PKS)/ Kontrak Payung

Perjanjian Kerjasama (PKS)/ Kontrak Payung merupakan bentuk ikatan longterm partnership yang memberikan jaminan kelangsungan usaha/ kerjasama yang saling menguntungkan antara Perusahaan dengan pihak lain, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi frekuensi dan waktu pelaksanaan pengadaan serta untuk memperoleh kepastian waktu penyerahan, jaminan mutu dan harga satuan yang wajar.

Volume Barang / Jasa yang diatur dalam PKS/ Kontrak Payung adalah perkiraan/ estimasi kebutuhan volume Barang / Jasa selama masa berlakunya PKS/ Kontrak Payung tersebut, sedangkan volume kebutuhan akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

- a. Jenis-jenis perusahaan yang diikutsertakan dalam PKS antara lain:
 1. Penyedia Barang/Jasa
 2. Pabrikan;
 3. Distributor Utama;
 4. Agen Pemegang Merk;

5. Marketplace;
 6. Rekanan dibidang Jasa (Instalatif & Konsultan).
- b. Lingkup Pekerjaan.
1. PKS Pengadaan Barang (*supply*).
 PKS Pengadaan Barang dapat dilakukan dengan pabrikaan, primary manufacture atau agen tunggal/ distributor/ Penyedia Lainnya.
 PKS dengan agen tunggal/ distributor/ penyedia lainnya dilakukan apabila PKS dengan pabrikaan/ primary manufacturer tidak dapat dilakukan. Pabrikaan yang diikutsertakan dalam PKS adalah pabrikaan yang dapat memenuhi unsur QCDS (*Quality, Cost, Delivery dan Service*).
 2. PKS Pengadaan Jasa (konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya).
 PKS Pengadaan Jasa Konstruksi (pemasangan) dilakukan dengan perusahaan Kontraktor bidang bangunan dan instalasi listrik.
 PKS Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan dengan perusahaan Jasa Konsultansi dan perguruan tinggi.
 PKS Pengadaan Jasa lainnya adalah diluar jasa konstruksi dan konsultansi antara lain angkutan, akomodasi dan pemeliharaan.
 3. PKS Pengadaan Barang dan Jasa konstruksi melalui Konsorsium.
 Sebagian atau seluruh barang disediakan Kontraktor. Diluar barang yang disediakan Perusahaan, disediakan oleh anggota Konsorsium. Anggota Konsorsium terdiri dari Kontraktor yang mempunyai PKS dibidang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Kontraktor jasa bertindak sebagai *Leader*. Ruang lingkup pekerjaan konsorsium meliputi penyediaan barang sampai pemasangan (tanpa perencanaan).
 4. PKS Pengadaan Barang dan Jasa (konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya) dengan cara *turn key* melalui Konsorsium.
 Seluruh barang dan Pelaksana Jasa disediakan anggota Konsorsium. Anggota Konsorsium terdiri dari Kontraktor yang mempunyai PKS dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.
 Ruang lingkup pekerjaan Konsorsium mulai dari perencanaan, Penyediaan barang, pemasangan barang, uji coba pengoperasian sampai instalasi siap dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis. Kontraktor pengadaan Barang / Jasa dapat bertindak sebagai leader disesuaikan dengan jenis peralatan yang dipasang misalnya pemasangan mesin pembangkit, leadernya adalah pemasok mesin pembangkit.
 Pembayaran ke Kontraktor dilakukan setelah peralatan yang terpasang lulus dalam uji coba pengoperasian dan siap dioperasikan.
- c. Dalam PKS dimuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian / Kontrak umumnya.

5.4. Perubahan Surat Perjanjian / Kontrak

Semua perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak dapat dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian/ Kontrak, namun tidak boleh bertentangan dengan batasan dan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan ini.

5.4.1. Perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak

Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Surat Perjanjian/ Kontrak, maka Pengguna Barang / Jasa bersama Penyedia Barang / Jasa dapat melakukan perubahan Surat Perjanjian/ Kontrak yang dituangkan dalam Amandemen/ Addendum Surat Perjanjian/ Kontrak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/ Kontrak utama yaitu meliputi antara lain :

- 5.4.1.1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ Kontrak;
- 5.4.1.2. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
- 5.4.1.3. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- 5.4.1.4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian/ Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

5.4.2. **Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Lanjutan**

- 5.4.2.1. Pekerjaan tambah yang diperbolehkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ Kontrak awal.
- 5.4.2.2. Harga satuan yang dipakai adalah harga satuan pekerjaan yang terdapat dalam Surat Perjanjian/ Kontrak, apabila harga satuan untuk pekerjaan dimaksud tidak terdapat dalam Surat Perjanjian/ Kontrak maka harga satuan ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5.4.2.3. Untuk pekerjaan lanjutan yang nilainya lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Surat Perjanjian / Kontrak, maka prosesnya dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, dengan ketentuan bahwa pekerjaan lanjutan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa dimaksud dan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat Yang Berwenang menetapkan Penunjukan Langsung karena pekerjaan lanjutan yang nilainya lebih dari 10% (sepuluh perseratus) adalah Pejabat yang menandatangani Surat Perjanjian.

5.4.3. **Tata Cara Perubahan Kegiatan Pekerjaan**

- 5.4.3.1. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang / Jasa secara tertulis kepada Penyedia Barang / Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian / Kontrak awal;
- 5.4.3.2. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Amandemen / Addendum Surat Perjanjian / Kontrak.

5.5. **Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*)**

- 5.5.1. Penyesuaian harga dapat diberlakukan terhadap Surat Perjanjian / Kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan. Formula penyesuaian harga (*Price Adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practice yang berlaku.
- 5.5.2. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian / Kontrak.

5.6. **Denda dan Ganti Rugi**

Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu besarnya denda disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.

- 5.6.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Barang / Jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Barang / Jasa, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ Kontrak.
- 5.6.2. Besarnya denda kepada Penyedia Barang / Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah minimum 1‰ (satu per seribu) dari nilai Surat Perjanjian/ Kontrak atau bagian dari nilai Surat Perjanjian/ Kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan maksimum denda keterlambatan sama dengan nilai jaminan pelaksanaan. Pengguna Barang / Jasa agar melakukan evaluasi atas kelanjutan Surat Perjanjian/ Kontrak dan dapat memutuskan Surat Perjanjian/ Kontrak secara sepihak, apabila

denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan. Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut.

- 5.6.3. Pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang / Jasa, maka Pengguna Barang / Jasa dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang / Jasa sesuai yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian/ Kontrak dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- 5.6.4. Tata cara pembayaran denda dan/ atau ganti rugi diatur dalam Surat Perjanjian/ Kontrak.

5.7. Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak

- 5.7.1. Penghentian Surat Perjanjian/ Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

- 5.7.2. Penghentian Surat Perjanjian/ Kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan para pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam Surat Perjanjian/Kontrak, antara lain :

- a. Timbul perang;
- b. Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
- c. Keributan, kekacauan dan huru hara;
- d. Bencana alam;
- e. Pandemi atau epidemi
- f. Keadaan Darurat Kesehatan.

Dalam hal Surat Perjanjian/ Kontrak dihentikan, Pengguna Barang / Jasa wajib membayar kepada Penyedia Barang / Jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai.

- 5.7.3. Pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak dilakukan bilamana Penyedia Barang / Jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Surat Perjanjian/Kontrak. Penyedia Barang / Jasa akan dikenakan tindakan yaitu :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik Perusahaan,
- b. Penyedia Barang / Jasa yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam (black list) dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan Barang / Jasa di Wilayah Kerja Perusahaan selama minimum 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak,
- c. Dikenakan maksimum denda keterlambatan (bilamana Penyedia Barang / Jasa tidak bersedia membayar, maka sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas akan diperpanjang sampai dengan Penyedia Barang / Jasa membayar maksimum denda keterlambatan tersebut).
Black List dan larangan untuk mengikuti pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan, mulai berlaku setelah Penyedia Barang / Jasa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) yang sedang berjalan (jika ada).

- 5.7.4. Pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak dilakukan bilamana Para Pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan Penyedia Barang / Jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :

- a. Penyedia Barang / Jasa dapat dikenakan tindakan yaitu :
 - 1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik Perusahaan,
 - 2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang / Jasa (jika ada uang muka), dan
 - 3. Dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*) dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan Barang / Jasa di Wilayah Kerja Perusahaan selama minimum 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemutusan Surat Perjanjian/ Kontrak,

- Black List dan larangan untuk mengikuti pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan, mulai berlaku setelah Penyedia Barang / Jasa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) yang sedang berjalan (jika ada),
- b. Pengguna Barang / Jasa dikenakan sanksi peraturan disiplin karyawan yang berlaku di lingkungan Perusahaan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.8. Serah Terima Barang/ Pekerjaan

Serah terima barang/ pekerjaan dilaksanakan sebagai berikut :

- 5.8.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) Penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang / Jasa.
- 5.8.2. Pengguna Barang / Jasa menugaskan Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang / Jasa.
- 5.8.3. Tim Pemeriksa Barang / Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang / Jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan Penyedia Barang / Jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 5.8.4. Tim Pemeriksa Barang / Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian/ kontrak.

5.9. Pembayaran

Persyaratan pembayaran untuk Pengadaan Barang / Jasa.

Dokumen yang harus dilampirkan oleh Penyedia Barang / Jasa pada saat mengajukan Permohonan Pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pembayaran
- b. Kuitansi bermeterai cukup.
- c. Invoice atau faktur.
- d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- e. Copy Surat Perjanjian/Kontrak.
- f. Copy NPWP dan PKP (bila ada).
- g. Copy Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur Pajak) (bila ada).
- h. Copy Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari Kantor Pajak (E-NOFA) (bila ada).
- i. Asli Jaminan Masa Garansi (bila ada).
- j. Dokumen – dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

BAB VI

KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

6.1. Pengguna Barang / Jasa

- 6.1.1. Pengguna Barang / Jasa untuk pengadaan Barang / Jasa di Perusahaan adalah Direksi, atau Pejabat yang diberi kuasa/ kewenangan oleh Direksi Perusahaan.
- 6.1.2. Pengguna Barang / Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang / Jasa yang alokasi anggarannya telah tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan dalam Perjanjian Kerjasama perusahaan kecuali Direksi menganggap perlu untuk menentukan lain karena alasan mendesak atau keadaan darurat.
- 6.1.3. **Tugas Pokok Pengguna Barang / Jasa**
 - a. Menunjuk Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa
 - b. Menetapkan paket-paket Pengadaan Barang / Jasa.
 - c. Menyetujui Perencanaan dan Jadwal Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Perjanjian Kerjasama perusahaan.
 - d. Menetapkan dan Mengesahkan :
 - 1. Dokumen Pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat)
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 3. Pemenang Penyedia Barang / Jasa
 - 4. Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
 - e. Menandatangani Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian.
 - f. Mengangkat Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan. (jika dianggap perlu).
 - g. Bertanggung jawab atas Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan.

6.2. Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa

- 6.2.1. **Persyaratan Pelaksana Pengadaan**
 - a. Memiliki Integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen pengadaan dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
 - d. Ketua Tim Pengadaan memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa.
 - e. Menandatangani Pakta Integritas.
 - f. Pelaksana Pengadaan berjumlah ganjil minimum 3 (tiga) orang
- 6.2.2. **Struktural Pelaksana Pengadaan**
 - a. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab :
 - 1. Melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa.
 - 2. Membuat Dokumen Pengadaan.
 - 3. Membuat Surat Undangan Permintaan Penawaran kepada Penyedia Barang / Jasa.
 - 4. Melaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - 5. Melaksanakan Evaluasi Penawaran.
 - 6. Melaksanakan Negosiasi (bila perlu).
 - 7. Menetapkan pemenang pengadaan.
 - 8. Membuat Surat Perintah Kerja.
 - 9. Mendokumentasikan proses Pengadaan Barang / Jasa dengan tertib.
 - b. Penetapan Struktural Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa :
 - 1. **Sub Direktorat SDM** adalah Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50 Juta, antara lain meliputi :
 - (a) Pengadaan Jasa yang Berhubungan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM dan Organisasi;
 - (b) Pengadaan *Medical Check Up (MCU)*;

- (c) Pengadaan rekrutmen;
 - (d) Pengadaan Jasa Aplikasi SDM.
 - (e) Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan kegiatan dari Subdit SDM
2. **Sub Direktorat Pemasaran** adalah Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa sampai dengan Rp. 50 Juta, antara lain meliputi:
- (a) Pengadaan Jasa Konsultansi Survei;
 - (b) Pengadaan Jasa *Konsultansi Marketing*;
 - (c) Pengadaan Souvenir dan Event;
 - (d) Pengadaan Costumer Gathering
 - (e) Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan kegiatan dari Subdit SDM
3. **Sub Direktorat Operasi** adalah Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa sampai dengan Rp. 50 Juta, antara lain meliputi:
- (a) Pengadaan Jasa Borongan Tenaga Kerja Pembantu (Helper) untuk Kebutuhan Operasi Unit Pembangkit dan Proyek;
 - (b) Pengadaan Material *Consumable*, Peralatan Kerja dan Alat Pelindung Diri untuk Kebutuhan di Unit Pembangkit dan Proyek;
 - (c) Pengadaan Penunjang Kegiatan Proyek termasuk dan tidak terbatas pada Akomodasi, Transportasi, Konsumsi, Pemeriksaan Kesehatan dan tiket.
 - (d) Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan kegiatan dari Subdit Operasi
4. **Sub Direktorat Sekretaris Perusahaan** adalah Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa sampai dengan Rp. 50 Juta, antara lain meliputi:
- (a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor dan Unit Kerja;
 - (b) Pengadaan Jasa Pemeliharaan Fasilitas Gedung Kantor dan Unit Kerja;
 - (c) Pengadaan Jasa Konsultan

Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta ditetapkan oleh Sub Direktorat terkait.

6.2.3. Tugas Pokok Tim Pengadaan:

1. Menetapkan sistem Pengadaan Barang / Jasa yang akan diadakan.
2. Mencari, mengelola data dan informasi yang bermanfaat dalam proses pengadaan
3. Melakukan analisa terhadap lingkup Pengadaan Barang / Jasa yang akan diadakan.
4. Melaksanakan proses Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp. 50 Juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa.
 - b. Menyusun Dokumen Pengadaan {Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)}.
 - c. Mengumumkan pengadaan Barang / Jasa melalui papan pengumuman, dan/atau melalui website perusahaan.
 - d. Memberikan penjelasan pengadaan (*Aanwijzing*).
 - e. Melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran.
 - g. Melakukan Negosiasi harga.
 - h. Membuat laporan hasil pengadaan dan mengusulkan calon pemenang pengadaan kepada Direksi.
 - i. Mengumumkan pemenang pengadaan.
5. Menyiapkan draft Surat Perjanjian/ Kontrak dan Addendum Kontrak.
6. Monitoring pelaksanaan Surat Perjanjian/ Kontrak.
7. Mendokumentasikan proses pengadaan dengan tertib.
8. Mengusulkan sanksi/ *blacklist* terhadap Penyedia Barang / Jasa yang melakukan pelanggaran/ wanprestasi.
9. Mengevaluasi kinerja Penyedia Barang / Jasa.

6.2.4. **Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa**

a. Persyaratan Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa

1. Memiliki integritas, moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
2. Memahami spesifikasi teknik, waktu, dan kondisi penyerahan Barang / Jasa yang terdapat dalam Surat Perjanjian serta aspek hukum dalam Surat Perjanjian.
3. Memahami kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian dan perubahannya/Addendum.
4. Memahami *Quality Insurance* (Jaminan Kualitas) dan Quality Control (Kontrol Kualitas).
5. Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa berjumlah gasal minimum 3 (tiga) orang.

b. Tugas Pokok Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa

1. Bertugas melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas Barang / Jasa beserta kelengkapannya sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian, untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50 Juta untuk Kantor Pusat.

2. Menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang **penyerahannya di Kantor Pusat.**

Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50 Juta ditetapkan oleh Sub Direktorat terkait.

6.2.5. **Direksi Pekerjaan**

a. Tugas Pokok Direksi Pekerjaan :

1. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada Penyedia Barang / Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.
2. Bertugas melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas Barang / Jasa beserta kelengkapannya sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian, untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50 Juta untuk Kantor Pusat.
3. Menandatangani seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian yang meliputi laporan kemajuan fisik pekerjaan.
4. Memberi teguran atau peringatan bila Penyedia Barang / Jasa melakukan tindakan yang membahayakan Tenaga Kerja atau melanggar Peraturan atau tidak mengindahkan Instruksi Direksi Pekerjaan.
5. Mengusulkan atau memberikan rekomendasi untuk pengenaan Daftar Hitam (*Blacklist*) kepada Penyedia Barang / Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan.
6. Menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang **penyerahannya di luar Kantor Pusat.**

LAMPIRAN

Matriks Pengadaan Barang /Jasa

Lampiran 1

No	Sistem Pengadaan	Batasan Nilai (Rp)	Persetujuan Pengadaan dan RAB / Anggaran / HPS / HPP	Penetapan HPS	Pelaksana Proses Pengadaan	Tanda Tangan Pemohonan Penawaran Harga (PPH) / RKS	Persetujuan Hasil Pengadaan dan Penetapan Penyedia	Tanda Tangan			Keterangan
								SPK 1	SPK 2	Surat Perjanjian	
1	Pengadaan Langsung	≤ 50 juta	Direktur Terkait	*)	Tim Struktural Pengadaan	-	-	-	-	-	Tidak **) dipersyaratkan memakai Surat Pesanan
2	Pemilihan Langsung	> 50 juta s.d 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	Direktur Pemasaran dan Operasi	-	-
3	Penunjukan Langsung	> 50 juta s.d 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	Direktur Pemasaran dan Operasi	-	-
		> 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	-	Direktur Utama	
4	Pelelangan Umum / Terbatas	> 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	-	Direktur Utama	

Keterangan :

*) Untuk Pengadaan Langsung tidak perlu dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) cukup dan mendapat informasi harga / Daftar Harga dari Penyedia Barang/Jasa atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan

**) Memakai Surat Pesanan untuk pengadaan langsung Penyedia Barang / Jasa, Tidak Memakai Surat Pesanan untuk pengadaan langsung ke Toko, Workshop, Marketplace

Matriks Pengadaan Jasa Konsultansi

Lampiran 2

No	Sistem Pengadaan	Batasan Nilai (Rp)	Persetujuan Pengadaan dan RAB / Anggaran / HPS	Penetapan HPS	Pelaksana Proses Pengadaan	Tanda Tangan Permohonan Penawaran Harga (PPH) / RKS	Persetujuan Hasil Pengadaan dan Penetapan Penyedia	Tanda Tangan			Keterangan
								SPK 1	SPK 2	Surat Perjanjian	
1	Pengadaan Langsung	≤ 50 juta	Direktur Terkait	*)	Tim Struktural Pengadaan	-	-	-	-	-	Tidak **) dipersyaratkan memakai Surat Pesanan
2	Seleksi Langsung	> 50 juta s.d 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan dan Logistik	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	Direktur Pemasaran dan Operasi	-	-
3	Penunjukan Langsung	> 50 juta s.d 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan dan Logistik	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	Direktur Pemasaran dan Operasi	-	-
		> 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan dan Logistik	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	-	Direktur Utama	
4	Seleksi Umum / Terbatas	> 500 juta	Direktur Utama	Direktur Utama	Tim Pengadaan dan Logistik	Direktur Pemasaran dan Operasi	Direksi	-	-	Direktur Utama	

Keterangan :

*) Untuk Pengadaan Langsung tidak perlu dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), cukup dan mendapat informasi harga / Daftar Harga dari Penyedia Jasa Konsultansi atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan

**) Tidak dipersyaratkan memakai Surat Pesanan kecuali atas pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut bersifat tinggi terhadap keselamatan dan keamanan kerja atau atas pertimbangan lain

Ringkasan Pengadaan Barang / Jasa dan Konsultansi

No.	Jenis Pengadaan	Sistem Pengadaan	Batasan Nilai (Rp)	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Metode Evaluasi Penawaran	Jaminan Pengadaan (Nilai diatas Rp. 500 Juta)	Jumlah Peserta Minimal	Keterangan
1.	Barang/Jasa	1. Pengadaan Langsung	≤ 50 Juta	1 (satu) Sampul	Sistem Gugur	Tidak Ada	1 (satu)	-
		2. Pemilihan Langsung/Itemized	> 50 Juta s.d. 500 Juta	1 (satu) Sampul	Sistem Gugur	Tidak Ada	2 (dua)	-
		3. Pelelangan Umum/Terbatas/Itemized	> 500 Juta	1 (satu) Sampul	Sistem Gugur	Ada, bila dipersyaratkan	3 (tiga)	-
		4. Penunjukan Langsung	> 50 Juta s.d. 500 Juta	1 (satu) Sampul	Sistem Gugur	Tidak Ada	1 (satu)	-
		5. Penunjukan Langsung	> 500 Juta	1 (satu) Sampul	Sistem Gugur	Ada, bila dipersyaratkan	1 (satu)	-
		6. Penunjukan Langsung (akibat gagal lelang)	> 500 Juta	1 (satu) Sampul	Sistem Gugur	Ada	1 (satu)	Hasil evaluasi
2.	Jasa Konsultansi	1. Pengadaan Langsung	≤ 50 Juta	1 (satu) Sampul	Sistem Gugur	Tidak Ada	1 (satu)	-
		2. Seleksi Langsung	> 50 Juta s.d. 500 Juta	1 (satu) Sampul	Kualifikasi/Kualitas dan Biaya/Biaya Terendah	Tidak Ada	2 (dua)	-
		3. Seleksi Umum/Terbatas	> 500 Juta	1 (satu) Sampul	Kualifikasi/Kualitas dan Biaya/Biaya Terendah	Tidak Ada	3 (tiga)	-
		4. Penunjukan Langsung	> 50 Juta s.d. 500 Juta	1 (satu) Sampul	Kualifikasi/Kualitas dan Biaya/Biaya Terendah	Tidak Ada	1 (satu)	-
		5. Penunjukan Langsung	> 500 Juta	1 (satu) Sampul	Kualifikasi/Kualitas dan Biaya/Biaya Terendah	Ada *)	1 (satu)	-
		6. Penunjukan Langsung (akibat seleksi umum)	> 500 Juta	1 (satu) Sampul	Kualifikasi/Kualitas dan Biaya/Biaya Terendah	Ada	1 (satu)	Hasil evaluasi

Contoh : Evaluasi Jasa Konsultansi (Evaluasi Kualitas)

No	Nama	Nilai Teknis	Ambang Lulus	Kelulusan	Peringkat	Keterangan
1	Perusahaan A	90	80	L	IV	
2	Perusahaan B	91	80	L	III	
3	Perusahaan C	78	80	TL	-	
4	Perusahaan D	70	80	TL	-	
5	Perusahaan E	94	80	L	I	Diundang Pembukaan Harga
6	Perusahaan F	77	80	TL	-	
7	Perusahaan G	92	80	L	II	

PT MITRA KARYA PRIMA

Lampiran 5

Contoh : Evaluasi Jasa Konsultansi (Evaluasi Kualitas dan Biaya)

No	Nama	Nilai Teknis	Ambang Lulus	Kelulusan	Harga	BOBOT		Gabungan T+H	Peringkat
						Teknis 80%	Harga 20%		
1	Perusahaan A	75	60	L	90	60	17.8	77.8	I
2	Perusahaan B	70	60	L	92	56	17.4	73.4	II
3	Perusahaan C	65	60	L	80	52	20	72.0	IV
4	Perusahaan D	68	60	L	86	54.4	18.6	73.0	III
5	Perusahaan E	58	60	TL	-	-	-	-	
6	Perusahaan F	66	60	L	89	52.8	18.0	70.8	V
7	Perusahaan G	50	60	TL	-	-	-	-	

Contoh : Evaluasi Jasa Konsultansi (Evaluasi Biaya Terendah)

No	Nama	Nilai Teknis	Ambang Lulus	Kelulusan	Harga	Peringkat
1	Perusahaan A	75	50	L	90	VI
2	Perusahaan B	70	50	L	92	VII
3	Perusahaan C	65	50	L	85	II
4	Perusahaan D	68	50	L	86	III
5	Perusahaan E	58	50	L	84	I
6	Perusahaan F	66	50	L	87	IV
7	Perusahaan G	50	50	L	88	V



MITRA KARYA PRIMA
PT MITRA KARYA PRIMA

Lampiran 7

CONTOH : PERHITUNGAN EVALUASI TEKNIK PENGALAMAN PERUSAHAAN
(bobot maksimum 10 dikonversikan dalam nilai 100)

No	Uraian: Unsur-Pokok, Unsur dan Sub-Unsur	Nilai & Bobot Maksimum			Nilai dan bobot atas konsultan				
		Unsur Pokok	Unsur	Sub - Unsur	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8
1.1	Pengalaman perusahaan : a) Pengalaman yang sama b) Pengalaman yang sejenis c) Pengalaman yang mendukung d) Pengalaman lain		70	50 15 5 0	65 50 15 0 0	60 45 15 0 0	50 40 10 0 0	50 35 15 0 0	40 30 5 5 0
1.2	Pengalaman manajerial dan fasilitas utama: a) Pengalaman manajerial b) Fasilitas utama yang dimiliki		10	5 5	8 3 5	3 0 3	5 2 3	7 2 5	7 3 4
1.3	Kapasitas perusahaan: a) Tenaga ahli tetap b) Tenaga ahli tidak tetap		20	15 5	15 10 5	10 5 5	10 5 5	9 7 2	12 7 5
	PENGALAMAN PERUSAHAAN, Nilai	100	100		88	73	65	66	59
	Bobot (%)	10			8,8	7,3	6,5	6,6	5,9

PT MITRA KARYA PRIMA

Lampiran 8

CONTOH : PERHITUNGAN EVALUASI TEKNIK PENDEKATAN DAN METODOLOGI
(bobot maksimum 40 dikonversikan dalam nilai 100)

No	Uraian: Unsur-Pokok, Unsur dan Sub-Unsur	Nilai & Bobot Maksimum			Nilai dan bobot atas konsultan				
		Unsur Pokok	Unsur	Sub -Unsur	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8
2.1	Pemahaman atas jasa layanan yang diminta:		10						
	a) Pengetian terhadap tujuan proyek/kegiatan			5	9	9	8	8	7
	b) Lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK/TOR)			3	5	4	4	4	3
	c) Mengenal situasi lapangan secara baik			2	2	3	2	2	2
2.2	Kualitas metodologi:		60						
	a) Konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja			40	50	50	45	45	40
	b) Inovasi terhadap KAK/TOR			4	35	35	30	32	30
	c) Ketepatan menganalisis masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu pada persyaratan KAK			6	4	4	4	4	3
	d) Kualitas tanggapan terhadap KAK/TOR			10	5	5	5	4	3
2.3	Hasil kerja (deliverable):		20						
	a) Analisis			6	15	15	15	15	15
	b) Spesifikasi teknis			5	5	5	5	5	5
	c) Perhitungan teknis			4	3	3	3	3	3
	d) Gambar-gambar kerja			5	3	3	3	3	3
	e) Laporan-laporan			3	2	2	2	2	2
2.4	Organisasi Pelaksanaan Proyek		10						
	a) Koordinasi pelaksanaan pekerjaan			2	8	8	8	8	8
	b) Diagram organisasi proyek			2	2	2	2	2	2
	c) Diagram organisasi tim konsultan			2	2	2	2	2	2
	d) Tanggung jawab tenaga inti			4	2	2	2	2	2
PENDEKATAN dan METODOLOGI, Nilai		100	100		82	82	76	76	70
Bobot (%)		40			32,8	32,8	30,4	30,4	28

CONTOH : PERHITUNGAN EVALUASI TEKNIK KUALIFIKASI TENAGA AHLI
(bobot maksimum 50 dikonversikan dalam nilai 100)

No	Uraian: Unsur-Pokok, Unsur dan Sub-Unsur	Nilai & Bobot Maksimum			Nilai dan bobot atas konsultan					
		Unsur Pokok	Unsur	Sub -Unsur	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	
3.1	Kualifikasi pendidikan formal yang dimiliki:*) S3, S2, S1 S2, S1 S1 Setara S1		50 50 40 30 25		40	40	40	40	40	
3.2	Pengalaman: a) Lama masa kerja profesi dibidang pekerjaan yang ditangani, seperti dipersyaratkan dalam KAK b) Lama masa kerja profesi di bidang pekerjaan lainnya c) Lama masa kerja jabatan yang diusulnkan dalam struktur organisasi pelaksana proyek		40	20	35 15	30 15	30 15	25 10	25 10	
3.3	Lain-lain: a) Penguasaan bhs Indonesia (bagi JK asing) b) Penguasaan bahasa Inggris, dan sebagainya		10	4 (6) 6 (4)	8 4 4	8 4 4	8 4 4	8 4 4	8 4 4	
KUALIFIKASI TENAGA AHLI, Nilai		100	100		83	78	78	73	73	
Bobot (%)		50			41,5	39,0	39,0	36,5	36,5	

PT MITRA KARYA PRIMA

Lampiran 10

CONTOH : PERHITUNGAN EVALUASI TEKNIS
Hasil Evaluasi / Penilaian Usulan Teknis dan
Peringkat

No	Uraian: unsur-pokok	Nilai dan bobot atas Konsultan									
		PT.A		PT.B		PT.C		PT.D		PT.E	
		nilai	bobot	nilai	bobot	nilai	bobot	nilai	bobot	nilai	Bobot
1	Pengalaman Perusahaan	88	8,8	73	7,3	65	6,5	66	6,6	59	5,9
2	Pendekatan dan Metodologi	82	32,8	82	32,8	76	30,4	76	30,4	70	28,0
3	Kualifikasi Tenaga Ahli	83	41,5	78	39,0	78	39,0	73	36,5	73	36,5
	Jumlah nilai	253		233		219		215		202	
	Jumlah bobot (%)		83,1		79,1		75,9		73,5		70,4
	Peringkat		1		2		3		4		5

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami **Pelaksana Pengadaan** PT Mitra Karya Prima, bahwa dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT Mitra Karya Prima untuk periode tahun menyatakan :

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang berlaku di PT Mitra Karya Prima;
2. Apabila kami melanggar PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Sidoarjo,

Pelaksana Pengadaan :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			

Catatan : Pakta Integritas ini agar diisi dan ditandatangani setiap tahun sekali

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami **Direksi** PT Mitra Karya Prima, bahwa dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan PT Mitra Karya Prima untuk periode tahun menyatakan :

1. Akan mentaati Peraturan tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang berlaku di PT Mitra Karya Prima;
2. Apabila kami melanggar PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan maupun Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Sidoarjo,

Direksi PT Mitra Karya Prima

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Direktur Utama	
2		Direktur	
3		Direktur	

Catatan : Pakta Integritas ini agar diisi dan ditandatangani setiap tahun sekali



MITRA KARYA PRIMA
PT MITRA KARYA PRIMA

Lampiran 13

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami **Peserta Pengadaan*)**
dengan ini menyatakan :

1. Akan mentaati ketentuan tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan dengan Peserta Lain dan / atau Pengguna Barang / Jasa dan / atau Pelaksana Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat sehingga merugikan PT Mitra Karya Prima;
3. Apabila kami melanggar Pakta Integritas ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Mitra Karya Prima dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Tempat, tanggal,

PT

(.....)
Jabatan

Penjelasan :

- Pakta Integritas ini dibuat hanya untuk Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai di atas Rp 500 Juta, dan dilampirkan pada waktu mengajukan Surat Penawaran Harga.
- *) Diisi sesuai dengan Nama Pengadaan Barang / Jasa

